

PROMOCION DE LA COMPETENCIA EN BENEFICIO DEL CONSUMIDOR

AVANCES Y RETOS EN COSTA RICA

Alan Thompson Chacón
Miguel Cantillo Simón



PROMOCION DE LA COMPETENCIA EN BENEFICIO DEL CONSUMIDOR

AVANCES Y RETOS EN COSTA RICA

Alan Thompson Chacón
Miguel Cantillo Simón

338.604897286

T492p Thompson Chacón, Alan

Promoción de la competencia en beneficio
del consumidor : avances y retos en Costa Rica /
Alan Thompson Chacón, Miguel Cantillo Simón. --
San José : Academia de Centroamérica, 2021.
1 recurso en línea, 52 páginas, pdf. : ilustraciones ;
1.13 Mb. - (Serie programa visión para el desarrollo /
Academia de Centroamérica ; no. 28)

ISBN 978-9977-21-123-7

ISSN 2215-5619

1. COMPETENCIA ECONOMICA – COSTA RICA.
2. COMPETENCIA ECONOMICA – ASPECTOS LEGALES.
I. Cantillo Simón, Miguel. II. Academia de Centroamérica.
III. Título. IV. Serie.

Patrocinado por



Diagramación

Karen Pérez

Fotografía de portada

Freepik

 /Academiacacr

 /Academiacacr

 www.academiaca.or.cr

Copyright © 2021. Academia de Centroamérica. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento de trabajo puede ser reproducida o utilizada de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación, o por sistema de almacenamiento o recuperación de información sin su debido permiso.

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de la Academia de Centroamérica.

ÍNDICE

Resumen ejecutivo	8
I. Importancia y beneficios de la competencia	9
II. Marco normativo e institucional de la promoción de la competencia	10
1. Marco normativo	10
a. Constitución Política	10
b. Tratados internacionales	11
c. Ley de Promoción de la Competencia	12
d. Ley General de Telecomunicaciones	13
e. Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia	13
2. Marco institucional	15
a. Comisión para Promover la Competencia	16
(i) Naturaleza, organización y funciones	16
(ii) Cambios con la Ley 9736	16
b. Superintendencia de Telecomunicaciones	18
(i) Naturaleza, organización y funciones en materia de competencia	18
(ii) Cambios con la Ley 9736	18
3. Señalamientos recientes de la OCDE	19
III. Marco normativo e institucional de la regulación directa y casos relevantes	19
1. Justificación económica de la regulación	19
2. Marco normativo	20
a. Constitución Política	20
b. Tratados internacionales	20
c. Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos	21
El caso del mercado eléctrico	22
El caso de los servicios de taxis	23
d. Ley General de Telecomunicaciones	24
El caso del mercado de telecomunicaciones	25
e. Ley de Promoción de la Competencia	26
f. Ley Orgánica del Banco Central y otras del sector financiero	27
Los casos de las comisiones de intercambio y adquirencia y tasas de usura	29
g. Otras leyes relevantes	30
Los casos del arroz y el azúcar	31

3. Marco institucional	32
a. Generalidades	32
b. Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos	33
c. Ministerio de Economía, Industria y Comercio	33
d. Banco Central y Consejo Nacional de Supervisión	34
4. Señalamientos recientes de la OCDE	34
IV. Retos y oportunidades de mejora	37
1. Autoridades de competencia: algunos retos inmediatos	37
a. Plan estratégico y prioridades	37
b. Consolidar presupuesto e independencia	37
c. Hoja de ruta de implementación	38
2. Oportunidades de mejora en la legislación	38
a. Actos exentos	38
b. Modelo institucional	38
c. Tribunales especializados	39
3. Política de competencia en sentido amplio	39
a. Mejora regulatoria	39
b. Regulaciones tarifarias	40
c. Regulaciones del sector financiero	40
d. Apertura comercial	40
e. Empresas públicas y monopolios estatales	40
f. Compras públicas	41
4. Posibles ámbitos de acción del sector privado	42
a. En relación con el sector privado	42
b. En relación con el sector público	43
c. En relación con la promoción de la competencia en general	43
V. Referencias	45

PROMOCION DE LA COMPETENCIA EN BENEFICIO DEL CONSUMIDOR

AVANCES Y RETOS EN COSTA RICA

RESUMEN EJECUTIVO

Alan Thompson Chacón¹
Miguel Cantillo Simón^{2,3}

En un sentido amplio, la política de competencia busca dotar a la economía de mayor eficiencia, removiendo los obstáculos que interfieren con el desempeño de los mercados. En un sentido más estricto, se le conoce como promoción de la competencia y se refiere a la legislación antimonopolio, que típicamente incluye la investigación de conductas anticompetitivas, el control de concentraciones y las actividades de abogacía de competencia.

Numerosos estudios económicos confirman una correlación entre políticas de competencia y resultados macroeconómicos favorables en temas como productividad, crecimiento, innovación, empleo y reducción de la desigualdad.

En este trabajo analizamos el marco normativo e institucional de la legislación de competencia de Costa Rica, con énfasis en las últimas reformas

aprobadas en el 2019 como parte del proceso de adhesión del país a la OCDE, que incluyen cambios importantes en temas institucionales, procedimentales y sancionatorios.

Por otra parte, el Estado interviene en los mercados mediante regulación directa cuando existen factores que limitan la competencia o buscando objetivos de equidad, protección del medio ambiente, protección al consumidor y otros. La regulación puede tener gran impacto en el funcionamiento de los mercados, por lo cual analizamos también el marco normativo e institucional de este tema y los principales hallazgos de la OCDE al respecto. Con el fin de ilustrar mejor el tema, incluimos referencias a varios mercados en Costa Rica sujetos a regulación y enfatizamos las características de esa regulación y los retos que plantea desde el punto de vista de la competencia.

1 Abogado con una licenciatura de la Universidad de Costa Rica y una maestría en leyes de la Universidad de Harvard. Fue director legal del Ministerio de Comercio Exterior, miembro del consejo directivo de la Superintendencia General de Entidades Financieras y comisionado de la Comisión para promover la Competencia, entre otros. Actualmente es abogado en la práctica privada y profesor universitario.

2 Economista con un bachillerato del Instituto Tecnológico de Massachussets y un doctorado de la Universidad de Stanford. Fue comisionado de la Comisión para promover la Competencia. Actualmente es miembro de la junta directiva del Banco Central de Costa Rica, empresario y profesor universitario.

3 Los autores agradecen los valiosos aportes de Pamela Sittenfeld y Guillermo Pastrana, así como los valiosos comentarios de Eduardo Lizano.

Finalmente, en la última sección planteamos una serie de retos y oportunidades de mejora relacionados con aspectos institucionales, temas de la legislación y elementos de una política de competencia en sentido amplio, así como posibles acciones que podrían emprenderse al respecto desde el ámbito del sector privado.

I. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA COMPETENCIA

Para que exista competencia es necesario que los diversos grupos económicos oferentes y demandantes en los mercados sean rivales vigorosos entre sí y que ningún grupo particular sea tan fuerte o grande que pueda afectar la industria a nivel agregado. Hay falta de competencia cuando falla alguna de esas dos condiciones.

La falta de competencia tiene varios efectos. Cuando un grupo económico tiene poder de mercado, tiende a producir menos que el óptimo para la sociedad, porque producir más deprime los precios del mercado afectando sus ganancias. La más escasa producción tiene varias manifestaciones. La más obvia es precios altos y, por lo tanto, demanda insatisfecha. Además, al producirse menos, se usan menos insumos y en general hay una oferta de esos insumos que también queda insatisfecha. Un grupo con poder de mercado gana comparado con el caso donde hay competencia. Sin embargo, en el neto la economía pierde por la demanda y oferta insatisfechas. Es lo que se conoce en términos económicos como pérdida irre recuperable de la eficiencia.

La falta de competencia no sólo se manifiesta en precios altos y escasez; también genera calidad

Como podremos apreciar, si bien Costa Rica ha puesto al día su legislación en materia de competencia fortaleciendo a las autoridades e incorporando estándares recomendados internacionalmente, existen retos importantes en cuanto a lograr una aplicación efectiva de la legislación, reducir aún más las excepciones y mejorar el marco de la regulación directa del Estado de manera que sea mucho más favorable a la competencia.

promedio más baja. Diversos estudios empíricos demuestran que con poca competencia hay menos innovación y que las empresas tienden a perder competitividad, ya que no es necesario hacer un gran esfuerzo para vender a un mercado cautivo.⁴ Otro efecto negativo de la falta de competencia es que los grupos económicos que dominan mercados tienden a gastar una buena proporción de sus rentas en hacer lobby ante las autoridades para mantener su posición, lo que puede llevar a corrupción, con todos sus efectos negativos para la sociedad.

Numerosos estudios económicos confirman una correlación entre políticas de competencia y resultados macroeconómicos favorables en temas como productividad, crecimiento, innovación, empleo y reducción de la desigualdad (OCDE, 2014). La competencia tiene un impacto positivo, tanto en el bienestar de los consumidores, como en la economía del país; promueve la productividad, los mercados competitivos y, por ende, el crecimiento económico. La literatura teórica y empírica evidencia la existencia de una relación positiva entre competencia y productividad (Ivankovich y Martínez, 2020).

⁴ La productividad y la competencia tienen una forma de U invertida, como lo demuestran Aghion et al. (2005).

II. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DE LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (REGULACIÓN INDIRECTA)

En general, el término *política de competencia* se utiliza en dos acepciones distintas. En un sentido amplio se refiere a las políticas también conocidas como de *fomento a la competitividad*, que promueven dotar a la economía de mayor eficiencia, removiendo los obstáculos que interfieren con el desempeño de los mercados. En un sentido estricto, que es la forma utilizada en este capítulo, es lo que se conoce como *promoción de la competencia* y se refiere a la aplicación de las normas antimonopolio, incluyendo la investigación de las acciones anticompetitivas, el control de concentraciones en el mercado, y las actividades de abogacía de competencia (UNCTAD, 2004).

La promoción de la competencia es también llamada regulación indirecta, regulación *ex post*, o *light handed regulation*. Esto por cuanto consiste en una modalidad regulatoria que evita imponer restricciones previas a las actuaciones de las empresas en el mercado (como lo haría la regulación directa o *ex ante*), permitiendo que estas actúen con libertad pero reservándose las potestades de intervenir para proteger a los consumidores y corregir conductas anticompetitivas. Las normas de competencia se consideran en principio la mejor herramienta para regular los mercados, ya que garantizan una mejor asignación de los recursos productivos. Las regulaciones directas, por su parte, son útiles para establecer estándares técnicos y de seguridad requeridos para ciertas actividades o en mercados en que no es posible la competencia, para replicar los resultados de un mercado competitivo (COPROCOM, 2001).

Toda política de competencia debe tener como base un conjunto de normas jurídicas que la sustenten y una institucionalidad con poderes suficientes para su adopción y ejecución.

Internacionalmente, los sistemas de promoción y defensa de la competencia que son percibidos como más efectivos coinciden en tres características: a) tienen programas de clemencia efectivos para combatir carteles; b) realizan un enfoque y abordaje económico a los casos de poder de mercado, y c) sus autoridades de competencia son independientes (Izkovitz y Dierx, 2015).

1. Marco normativo

La política de competencia en Costa Rica descansa en una base normativa contenida en la Constitución Política, varios tratados internacionales, leyes formales y normas de menor rango como reglamentos ejecutivos y autónomos.

a. Constitución Política

El artículo 46 de la Constitución Política establece la libertad de comercio y el aseguramiento de la libre competencia como elemento central del sistema social de mercado. Dice este artículo:

Artículo 46.- Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.

Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora...

El principio de competencia previsto en este artículo lo desarrolló la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472, 1994), que examinamos más adelante.

El artículo 46 constitucional ha sido interpretado tradicionalmente como protector de la libertad de comercio en sentido estricto, entendida como el derecho de cada uno a elegir la actividad comercial que desee. La prohibición de monopolios privados y el llamado al Estado a impedir prácticas monopolizadoras también han sido interpretados de modo restringido, como un principio general que debe ser desarrollado por ley, no como un derecho constitucional subjetivo. Esto se refleja en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que ha resuelto, entre otros temas, lo siguiente:

- Un aumento en los aranceles de importación adoptado con el objetivo de proteger la efectividad de un acuerdo de precios entre los productores locales no infringe la Constitución, ya que no otorga exclusividad de la actividad a unos cuantos productores específicos (voto 1773-1999).
- La potestad de algunos colegios profesionales de fijar tarifas de sus miembros no es inconstitucional. Son servicios que no deben “degradarse a una simple mercancía”, ya que la competencia en esas actividades podría llevar a conductas ruinosas y contrarias a la ética profesional (voto 7657-1999).
- Un tratado internacional que permite a las navieras acordar los precios de los servicios no es inconstitucional, ya que no limita la cantidad de opciones que los

compradores pueden elegir en el mercado (voto 1922-2004).

Así, si bien el artículo 46 constitucional contiene expresamente el principio de competencia, la Sala Constitucional ha considerado que es la ley ordinaria la que determina lo que constituye o no una práctica monopolizadora, lo que reduce la protección de la competencia a nivel constitucional.

b. Tratados internacionales

Costa Rica ha establecido en diferentes instrumentos internacionales principios de competencia y mecanismos de cooperación para proscribir prácticas monopolísticas y concentraciones con efectos transfronterizos, así como para promover la cooperación técnica en la materia.

Estos instrumentos son fundamentales, dado el incremento significativo en los últimos 20 años del número de países con una legislación de competencia, la complejidad que representa su implementación y la naturaleza transfronteriza de los efectos de las conductas de los agentes económicos, que se ha intensificado por el desarrollo de la economía digital (OCDE, 2020b).

El país ha suscrito 16 tratados comerciales que buscan reducir barreras al comercio de bienes y servicios e inversión.⁵ Varios de esos tratados, como el Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Ley 7629, 1996)⁶ y, en mayor detalle, el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (Ley 9154, 2013),⁷ han incorporado normas y principios de promoción de la competencia. El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica

⁵ Los tratados de libre comercio vigentes pueden consultarse en <http://www.comex.go.cr/tratados/>

⁶ Dice su artículo 25: “En el sector comercio, los Estados Parte convienen en adoptar disposiciones comunes para evitar las actividades monopólicas y promover la libre competencia en los países de la región”.

⁷ Parte IV, Título VII: Comercio y Competencia, artículos 277 a 283.

y los Estados Unidos (CAFTA-DR) (Ley 8622, 2007) no contiene un capítulo específico sobre competencia, pero tuvo un gran impacto pues abrió a la competencia los monopolios estatales que existían en el país en seguros y telecomunicaciones, un hito histórico que ha transformado esos mercados.

En el ámbito centroamericano, al Protocolo de Guatemala se adiciona el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana (Ley 8903, 2010), que en su artículo 21 establece la obligación de los Estados Parte de desarrollar una normativa regional en materia de competencia, y recientemente fue aprobado el Reglamento Centroamericano sobre Competencia (2021). Esta normativa tiene por objeto fomentar la competencia a través de mecanismos de cooperación y la promoción a nivel regional.

c. Ley de Promoción de la Competencia

La Ley 7472 contiene los elementos básicos de una legislación de competencia, además de regulaciones sobre otros temas como protección al consumidor, mejora regulatoria y competencia desleal.

En lo atinente a competencia, contiene una prohibición de las principales prácticas monopolísticas reconocidas internacionalmente, incluyendo tanto carteles (artículo 11) como abuso de poder de mercado (artículo 12). Se le asignan también a la autoridad algunas funciones básicas de abogacía de la competencia y se establece el control de concentraciones, aunque originalmente este último era ex post, es decir, la autoridad de competencia solo podía intervenir una vez consumada la concentración, lo que generaba evidentes inconvenientes. La Ley 7472 también creó la institucionalidad necesaria para su aplicación, por medio de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM).

En el año 2008 la legislación de competencia de Costa Rica fue objeto de una evaluación por parte de la UNCTAD, que recomendó lo siguiente: a) ampliar el alcance de la legislación para incluir a todos los agentes económicos, incluidas las empresas estatales y las concesiones públicas; b) dar a la COPROCOM un marco institucional más sólido que aumente su independencia y sus recursos financieros y humanos; c) aclarar la metodología para analizar las prácticas monopolísticas absolutas y relativas; d) incorporar un mecanismo de control previo para las concentraciones, y e) aumentar el poder disuasorio de las sanciones (UNCTAD, 2008).

A raíz de las recomendaciones de la UNCTAD, en el año 2012 se dio la primera reforma significativa a Ley 7472 mediante la Ley 9072 (2012). Además de eliminar algunas de las excepciones a la aplicación de la normativa, la principal reforma fue introducir un sistema de control de concentraciones, mediante el cual algunas transacciones de este tipo debían ser notificadas a COPROCOM, ya sea de previo a su realización o dentro de los 5 días siguientes. Revisada la transacción, esta podría ser aprobada, rechazada o autorizada sujeta a condiciones.

Esta reforma transformó totalmente la agenda de la COPROCOM. El control de concentraciones se convirtió en su principal actividad pero disminuyeron las investigaciones por conductas anticompetitivas.

Cuadro 1
Concentraciones analizadas por COPROCOM

1995-2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (enero-julio)
8	26	24	37	37	32	10

Fuente: OCDE (2020b)

La reforma del 2012 también le otorgó a la autoridad la posibilidad de realizar inspecciones sorpresa, previa autorización judicial en cada caso, aunque a la fecha no se ha llevado a cabo ninguna. También le concedió a la autoridad la posibilidad de terminar anticipadamente los procedimientos. Esto se ha aplicado con resultados mixtos, ya que, si bien en algunos procedimientos se ha hecho un buen uso de la herramienta, en ocasiones se ha utilizado para terminar anticipadamente investigaciones de carteles, lo que es contrario a mejores prácticas internacionales.

En el año 2014, en el contexto del proceso de adhesión a la OCDE, se realizó un “análisis inter-pares” (*peer review*) del sistema de política y legislación de competencia del país (OCDE/BID, 2014). En este estudio se identificaron debilidades de la legislación, varias de las cuales habían sido señaladas anteriormente por la UNCTAD, lo que sirvió de base para la reforma del año 2019.

A raíz de este informe, la OCDE recomendó al país, entre otras acciones: a) garantizar que las agencias de competencia (COPROCOM y SUTEL) posean autonomía e independencia formal, presupuestaria, operativa, administrativa y técnica; b) suministrarles el presupuesto necesario; c) revisar excepciones injustificadas a la ley de competencia; d) fortalecer la cooperación internacional, que es una herramienta importante para fortalecer la aplicación de la ley de competencia tanto en el país como en el extranjero (OCDE/BID, 2014).

Aún con sus limitaciones, la legislación de competencia del país fue considerada por expertos como “funcional” pues contenía todos los elementos mínimos de un sistema de protección de la competencia; pero requería mejoras importantes para hacerla realmente efectiva e incorporar las últimas tendencias regulatorias (Sittenfeld, 2017).

d. Ley General de Telecomunicaciones

En el año 2008 el sector de telecomunicaciones experimentó profundos cambios. Entre ellos, se creó la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) como órgano adscrito a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), encargado de regular, supervisar, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones.

La Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642, 2008) estableció en sus artículos 52 y siguientes un régimen de competencia especial para dicho sector y le asignó a SUTEL las funciones de autoridad sectorial de competencia, responsable de investigar las prácticas monopolísticas, analizar las concentraciones económicas y velar por el funcionamiento eficiente del mercado de telecomunicaciones.

Este régimen sectorial de competencia contiene todos los elementos de una política de competencia: prohibición de conductas anticompetitivas, control de concentraciones, una autoridad a cargo de su aplicación y funciones de abogacía.

En cuanto a la regulación de las prácticas y concentraciones anticompetitivas, la Ley 8642 sigue un modelo similar a la Ley 7472 con algunas diferencias respecto de la lista de conductas tipificadas, el procedimiento para analizar las concentraciones y las condiciones y sanciones para los casos de prácticas y concentraciones con efectos anticompetitivos.

e. Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia

La Ley 9736 se aprueba como parte del proceso de acceso a la OCDE y para satisfacer las carencias identificadas en el examen inter-pares del año 2014. Su propósito es fortalecer la aplicación de las leyes y políticas de competencia por parte de las autoridades en la materia, COPROCOM y SUTEL.

Se trata de la reforma más ambiciosa desde la aprobación de la Ley 7472 y comprende prácticamente todas las actividades de las autoridades de competencia. Las principales reformas a temas sustantivos⁸ introducidas por la Ley 9736 son:

- **Control de concentraciones.** La principal crítica al control de concentraciones es que se permitía notificar la transacción después de consumada y la COPROCOM no podía suspender la realización de la concentración antes de ser autorizada. Esto iba en contra de las mejores prácticas internacionales, porque en caso de una concentración anticompetitiva, es mucho más complicado lidiar con una transacción ya consumada que con una en proceso. Además, el procedimiento de notificación y su trámite presentaba vacíos que generaban incertezas y, en algunos casos, extendían excesivamente los plazos para resolver.

A raíz de la Ley 9736, se reforma sustancialmente el sistema de revisión y aprobación de estas transacciones. La principal novedad es la creación de un procedimiento de dos etapas, que acelera la aprobación de las transacciones, permitiéndole a la autoridad concentrar sus esfuerzos en las que generan riesgos para la competencia. El estándar legal de valoración también cambia, buscando que el análisis se enfoque en los efectos de la transacción y no únicamente en si las partes del negocio tienen o no poder de mercado. Este nuevo estándar exige un análisis económico más profundo, para poder anticipar con mayor precisión los probables efectos que una transacción tendrá en el mercado.

Otros cambios incluyen eliminar la posibilidad de notificar las transacciones con posterioridad al cierre del negocio, establecer la obligación de suspender la ejecución del negocio hasta que se obtenga la autorización (prohibiendo el llamado *gun jumping*) y modificar los umbrales para evitar que se deban notificar transacciones de poca importancia.

- **Infracciones y sanciones.** Según los criterios emitidos por la OCDE, el monto de las multas era sumamente bajo y con poco efecto disuasivo. Por ello, se amplían las infracciones, incluyendo nuevas prácticas monopolísticas e infracciones por incumplimiento de deberes procesales. Además, el monto de las multas se incrementa sustancialmente, hasta un 10% de los ingresos brutos anuales del infractor.

Conforme a la Ley 9736, se sancionará también a quienes promuevan o faciliten la realización de prácticas anticompetitivas, aunque no participen directamente en ellas, y se aumenta la multa para las personas físicas que participen de las prácticas prohibidas, multa que no puede ser pagada ni garantizada por las empresas.

- **Programas de cumplimiento voluntario.** Los programas voluntarios de cumplimiento que satisfagan ciertos requisitos se considerarán un atenuante al valorar las sanciones que puede imponer la autoridad como parte de la valoración del criterio de intencionalidad.
- **Inmunidad y reducción de multas.** La legislación carecía del mecanismo de detección de carteles conocido como programa de “clemencia”, según el cual se le concede

⁸ Las reformas relacionadas con la estructura y potestades de las autoridades de competencia se describen más adelante.

una exoneración o una reducción de las sanciones a quienes apoyen a la autoridad en la detección e investigación de esas prácticas. A partir de la reforma, quienes reconozcan cometer una infracción y colaboren en su investigación podrán recibir inmunidad total o parcial. Además, se agregan supuestos en los cuales puede terminarse anticipadamente una investigación, ya sea con o sin aceptación de los cargos.

- **Nuevos procedimientos de investigación.** El procedimiento administrativo que establece la Ley General de la Administración Pública no se ajusta a las necesidades específicas de investigación de las prácticas monopolísticas. Por esta razón, el procedimiento a seguir ante la autoridad para investigar prácticas prohibidas cambió totalmente. Se sustituye por procedimientos especiales de plazos más cortos y determinados, con una mayor protección del debido proceso y el derecho de defensa.

Con posterioridad a estas reformas, el país fue nuevamente objeto de evaluación por parte de la OCDE dentro del proceso de acceso a dicha organización. En su informe la OCDE hace ver que la legislación actual de competencia se ajusta a estándares de la organización y a las mejores prácticas internacionales (2020b).

2. Marco institucional

La estructura y funciones de las agencias de competencia pueden diseñarse de varias formas distintas. La mayoría de las legislaciones a nivel internacional acude a variaciones dentro de dos grandes categorías: a) el modelo bifurcado, según el cual la agencia de competencia realiza una investigación administrativa y si considera

que existe una infracción establece una acción ante un órgano decisor independiente, sea este administrativo o judicial; b) el modelo de organismo integrado, en el que la agencia ejerce funciones de investigación y decisorias, con la posibilidad de que las partes recurran las resoluciones ante los tribunales ordinarios de apelación u órganos especializados (OCDE, 2016).

Cada uno de estos modelos presenta ventajas y desventajas. Por ejemplo, el modelo bifurcado garantiza mejor la independencia de las decisiones y el debido proceso, y si además las decisiones se toman por organismos especializados, se tiende también a mejorar su calidad. Sin embargo, es un modelo que demanda muchos recursos. Por otro lado, el modelo del organismo integrado presenta mayor eficiencia administrativa, pero podría presentar problemas de respeto de garantías y de independencia en la toma de decisiones (Gordon, 2017).

Por ello, para organismos con recursos limitados se recomienda usualmente optar por el modelo integrado, pero adoptando internamente determinadas medidas para alcanzar una mayor independencia en la toma de decisiones. Por ejemplo, es recomendable que los funcionarios que realizan la instrucción del caso no participen en la decisión final.

Un aspecto en el que hay consenso es en la importancia de dotar al órgano de independencia. Esta independencia abarca tres áreas distintas: a) independencia en la adopción de decisiones, aislado de intervención o influencias tanto gubernamentales como no-gubernamentales; b) independencia presupuestaria, y c) independencia para la contratación de personal (UNCTAD, 2010). Según se verá, en estos ejes también existía una debilidad institucional que la Ley 9736 busca resolver.

a. Comisión para Promover la Competencia

(i) Naturaleza, organización y funciones

Según se indicó líneas arriba, la Ley 7472 creó la COPROCOM como órgano encargado de aplicación del capítulo de competencia de dicha ley. Desde su creación, la COPROCOM fue un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC). Esto significa que era un órgano con independencia técnica en las materias asignadas por ley, pero dependiente administrativa y financieramente del MEIC.

En sus inicios estaba compuesta por 5 miembros propietarios y 5 suplentes designados por el Poder Ejecutivo, que no ejercían sus funciones a tiempo completo. Además, para su selección no se exigía un concurso de antecedentes ni pruebas de conocimientos. La COPROCOM contaba con una Unidad Técnica de Apoyo (UTA), encargada de realizar los estudios e investigaciones, y sus funcionarios conformaban el órgano director en los procedimientos administrativos de investigación de prácticas anticompetitivas.

Esta estructura fue considerada por varios expertos como uno de los puntos débiles del marco legal de la competencia en el país, debido a la falta de independencia del órgano. Su presupuesto era determinado discrecionalmente por el MEIC, este último contrataba al personal de la UTA y los comisionados de la COPROCOM no se dedicaban al cargo de forma exclusiva y permanente (UNCTAD, 2008).

Estas observaciones fueron reiteradas por la OCDE en su evaluación del 2014, que criticó también que la autoridad fuera parte de una institución encargada de diseñar y conducir la política industrial, que por lo general busca objetivos distintos a la política de competencia. Asimismo, indicó que el sistema de tiempo parcial de los comisionados en algunos casos puede generar conflictos de interés, no les permite tener un conocimiento profundo de los casos y genera asimetrías de información entre estos y los funcionarios de la Unidad Técnica (OCDE/BID, 2014). En su evaluación final de adhesión del país a dicha organización, la OCDE identificó además determinadas instancias en que la independencia del órgano había sido permeada políticamente, así como casos en que conflictos de intereses de los comisionados interfirieron con el desempeño de sus funciones (2020b).

(ii) Cambios con la Ley 9736

Además de los cambios sustantivos mencionados anteriormente, la Ley 9736 modifica aspectos procesales e institucionales de las autoridades a cargo de la aplicación de la legislación anti-monopolio en el país. Destacan los siguientes:

- **Excepciones y exclusiones.** La Ley 7472 contemplaba una amplia cantidad de sectores y actividades excluidos de su aplicación.⁹ Esto limitaba sus alcances y excluía de los beneficios de la competencia a sectores importantes de la población. A partir de la reforma, quedan excluidos solo aquellos actos expresamente autorizados por leyes especiales. Es decir, se eliminan las exclusiones en razón del

⁹ El artículo 9 excluía a los concesionarios de servicios públicos en virtud de una ley, aquellos que ejecuten actos debidamente autorizados en leyes especiales y los monopolios del Estado. El artículo 72 excluía a las municipalidades. Leyes especiales excluían actos de ciertas corporaciones agrícolas en los mercados de arroz, azúcar y café. Además, la jurisprudencia constitucional había interpretado que las profesiones colegiadas, los acuerdos entre navieras (“conferencias marítimas”) y las cooperativas también estaban total o parcialmente excluidas.

sujeto o de determinadas actividades, así como aquellas que podrían ser implícitas o por interpretación.

El hecho de que se mantengan ciertas excepciones ha sido objeto de críticas por quienes consideran que estas mantienen a determinados consumidores desprotegidos (Echandi, 2019). Sin embargo, dado que las leyes especiales privan sobre las generales, aún si esta excepción no estuviese contenida en la Ley 7472 se requeriría reformar cada una de las leyes especiales que contienen actos autorizados que podrían ir en contra de los principios de competencia. Esta tarea, además de considerable, podría haber hecho inviable la reforma.

Por ello, la reforma introducida por la Ley 9736 prevé un marco para promover que a futuro se reduzcan y eliminen las excepciones a su aplicación, estableciendo que la COPROCOM hará valoraciones periódicas para evaluar si se justifica mantener las excepciones legales, con la posibilidad de actuar para promover la eliminación de aquellas restricciones a la competencia que no tengan justificación razonable.

- **Estructura de COPROCOM.** La estructura del órgano y sobre todo su dependencia al MEIC constituía una limitación importante a su autonomía e independencia, lo hacía vulnerable a la intervención política y eventualmente su captura.

La Ley 9736 mantiene a COPROCOM como un órgano desconcentrado adscrito al MEIC pero lo dota independencia técnica, administrativa, presupuestaria y funcional, así como personalidad jurídica instrumental para realizar actividad

contractual; administrar sus recursos y su patrimonio y suscribir contratos y convenios con entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales.

Por ende, si bien no se optó por crear una institución totalmente autónoma, se le otorgan los mecanismos para procurar revertir adecuadamente los puntos de crítica formulados por los expertos de la OCDE en su momento.

- **Presupuesto.** Las limitaciones presupuestarias de COPROCOM constituían un impedimento para poder realizar sus funciones de forma efectiva, por lo cual la OCDE recomendó aumentar el presupuesto significativamente. En acatamiento de esta recomendación, la ley prevé un presupuesto de al menos 5.309 salarios base (el salario base de referencia equivale actualmente a 462.200 colones).
- **Órgano decisor.** Según recomendaciones de la OCDE, se modifica la estructura de 5 miembros a tiempo parcial de la COPROCOM y se pasa a un órgano superior integrado por miembros dedicados a tiempo completo a sus funciones.
- **Abogacía de la competencia.** Se fortalecen las potestades de la autoridad de competencia para promover la eliminación de regulaciones que generen barreras a la competencia en el mercado, así como para revisar y promover reformas a los monopolios creados por ley.
- **Unificación de normas de ambos sistemas.** El contenido de las normas de competencia de ambos sistemas, el general y el del sector de telecomunicaciones, se alinean en su totalidad, salvo por el monto de las multas que se mantiene di-

ferenciado. Esto significa que, si bien las leyes seguirán siendo aplicadas por dos autoridades distintas, las normas sustantivas y procedimientos serán uniformes. Se prevén también acciones coordinadas entre ambas autoridades para hacer más efectiva la promoción de la competencia en los mercados.

En su última evaluación la OCDE concluye que, si bien las recomendaciones no fueron acatadas en su totalidad, la reforma cumple con los estándares de la organización y las mejores prácticas internacionales (2020b). Claro está que la efectividad de la reforma dependerá de una correcta implementación y aplicación y de que la COPROCOM cuente con la independencia y los recursos necesarios.

b. Superintendencia de Telecomunicaciones

Según se indicó, la SUTEL es la otra autoridad de competencia en el país, que tiene competencia sobre los mercados de telecomunicaciones.

(i) Naturaleza, organización y funciones en materia de competencia

La SUTEL se creó como un órgano de máxima desconcentración de la ARESEP. Tiene competencia exclusiva en el sector de las telecomunicaciones; es decir, tiene la potestad de investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas, controlar las concentraciones en el mercado y realizar las facultades de abogacía en dicho sector. Como mecanismo para guardar consistencia en la aplicación de la legislación, debe pedir el criterio no vinculante de la COPROCOM de previo a emitir las resoluciones finales.

La SUTEL goza de independencia legal y presupuestaria, así como de autonomía técnica y administrativa. Sus recursos provienen del canon regulatorio que deben pagar los operadores y proveedores del sector.

Su relación con la ARESEP se circunscribe a la aprobación de ciertos asuntos administrativos, así como los planes operativos anuales, estados financieros y reglas generales de organización.

Así las cosas, la SUTEL, al igual que la COPROCOM, goza de la independencia técnica, administrativa, operativa y financiera, con la diferencia de que la primera está adscrita a una institución autónoma (la ARESEP) mientras que la segunda a una institución del Gobierno central (el MEIC). Históricamente, la SUTEL ha mostrado independencia, pero la mayoría de sus actividades se han relacionado con su rol como regulador del mercado y sus funciones como autoridad sectorial de competencia se perciben como secundarias.

(ii) Cambios con la Ley 9736

Los cambios más importantes que introduce la Ley 9736 no tienen que ver con la estructura de la SUTEL, pues esta entidad ya contaba con las características necesarias para ser considerado un órgano independiente. Respecto a la SUTEL, la reforma se concentra en el fortalecimiento de sus potestades en materia de competencia, así como en procurar uniformidad con la normativa que corresponde aplicar a la COPROCOM.

La reforma fortalece las facultades de investigación de la SUTEL como autoridad de competencia sectorial, particularmente mediante el otorgamiento de la facultad de realizar inspecciones y la posibilidad de realizar acuerdos de cooperación para proscribir prácticas con efectos transfronterizos. Asimismo, se amplían sus facultades para controlar las concentraciones y realizar actividades de abogacía.

Es esperable que, con la reforma, la SUTEL también muestre mayores resultados en sus gestiones como autoridad de competencia, ya que a la fecha han sido escasos.

3. Señalamientos recientes de la OCDE

En términos generales, pueden señalarse tres elementos centrales de los últimos informes generados por la OCDE sobre Costa Rica en materia de competencia (OCDE, 2020b):

- La reciente reforma a la legislación de competencia es consistente con las mejores prácticas internacionales. Tiene algunas áreas de mejora, como es el tema de los actos exceptuados en los mercados del azúcar, café, arroz, transporte marítimo y colegios profesionales. Sin embargo, es claro que la nueva normativa establece un marco riguroso para la aplicación de la política de competencia en el país.
- El diseño institucional establecido en la reforma convierte a la COPROCOM en un órgano con independencia técnica, administrativa, política y financiera. Lo anterior es un requisito indispensable para

la aplicación efectiva de esa política de competencia.

- A pesar de las fortalezas del marco regulatorio e institucional, el éxito y la efectividad de esta política dependerán de la manera en que se implemente la legislación. Lo anterior incluye el cumplimiento de la hoja de ruta presentada por el país al Comité de Competencia de la organización, que se fundamenta en tres pilares: a) el fortalecimiento regulatorio; b) el fortalecimiento institucional, y c) la aplicación eficaz de las reglas de competencia.

Es importante reiterar que uno de los elementos clave para lograr una adecuada aplicación de la legislación es precisamente la dotación de recursos a la COPROCOM, cumpliendo con lo que prevé la Ley 9736 al respecto.

III. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DE LA REGULACIÓN DIRECTA Y CASOS RELEVANTES

1. Justificación económica de la regulación

Cuando existen altos costos fijos o economías de redes, la estructura de mercado tiende a no ser competitiva. Un caso extremo es el de costos fijos tan altos que solo una empresa puede existir, el llamado monopolio natural.¹⁰ El tema de los costos fijos se vuelve aún más serio en economías pequeñas, que por lo general podrán tener menos empresas en equilibrio que economías más grandes. Una solución a estos problemas es abrirse al comercio internacional (Krugman,

1979), pero no siempre es posible, o algunas industrias pueden estar altamente concentradas también a nivel mundial. En economías de redes, el valor de una plataforma depende positivamente del número de usuarios, por lo que se tiende al monopolio o a un oligopolio con pocas alternativas, tema muy relevante en la actualidad pues está presente en telecomunicaciones, sistemas de pagos, sistemas operativos de software y redes sociales, entre otros ejemplos.

10 Un ejemplo clásico de esto es el modelo BSM, desarrollado independientemente por Bain (1956), Sylos (1969) y Modigliani (1958), donde dependiendo de costo fijo como parte del tamaño del mercado, hay un monopolio natural, un monopolio que impide la entrada de una segunda empresa, o un duopolio.

La regulación directa busca mitigar o eliminar los problemas causados por la falta de competencia. Sin embargo, la tarea de los reguladores es sumamente compleja y su historia ha estado llena de altibajos. La regulación puede llegar a reforzar los efectos de la falta de competencia, en vez de mitigarlos (MacAvoy, 1965). Puede verse superada por cambios tecnológicos, por ejemplo, mercados que dejan de ser monopolios naturales (McConnaughey y Goldberg, 2016). También está expuesta al fenómeno conocido como “captura regulatoria” (Stigler, 1971). Otro problema de la regulación es que el regulador sabe menos que el regulado y cuando existen asimetrías de información, puede ser imposible para el regulador llegar a resultados socialmente deseables (Laffont y Tirole, 1993). En síntesis, la regulación es muy deseable para corregir problemas por falta de competencia, pero al mismo tiempo, debe ser usada cuidadosamente, ya que con frecuencia termina generando efectos contrarios a los que se propone.

2. Marco normativo

a. Constitución Política

La Constitución Política garantiza los principios de autonomía de la voluntad, libertad de empresa y libre competencia (artículos 28 y 46, entre otros), pero a la vez le impone al Estado deberes de procurar el mayor bienestar a todos los habitantes, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza (artículo 50 párrafo primero), proteger los derechos de los consumidores (artículo 46 párrafo final) y proteger el medio ambiente (artículo 50 párrafo tercero), entre otros, que justifican su intervención en la economía.

Los poderes de intervención del Estado en la economía y de regulación económica han sido interpretados con amplitud, aunque están sujetos a límites en virtud del principio de lega-

lidad (Constitución Política, artículo 11) y los principios de razonabilidad y proporcionalidad desarrollados por la jurisprudencia (Sala Constitucional, voto 3933-1998, entre otros).

La jurisprudencia constitucional reconoce la libertad de comercio y la prohibición de monopolios privados contenida en el artículo 46 de la Constitución Política, pero “ha sido abundante y conteste en reconocer que la libertad de comercio puede ser sujeta a restricciones de interés público, creadas mediante Ley formal, y que no destruyan su núcleo esencial de derecho...” (Sala Constitucional, voto 18484-2007).

b. Tratados internacionales

Según la Constitución Política, los tratados internacionales debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa tienen autoridad superior a las leyes (artículo 7). De esta manera, los tratados internacionales son una fuente normativa importante que define ámbitos de intervención del Estado en los mercados.

Como se indicó anteriormente, Costa Rica ha suscrito 16 tratados comerciales que buscan reducir barreras al comercio de bienes y servicios y a la inversión. Las reglas contenidas en estos tratados contribuyen a poner límites a la intervención del Estado en la economía, pero en general son explícitos en cuanto a preservar las facultades de regulación estatal en temas ambientales, laborales y de protección al consumidor, entre otros.

Los tratados internacionales pueden ser también fuente de limitaciones a la competencia. Un claro ejemplo que ya se mencionó es la Convención sobre un Código de Conducta de las Conferencias Marítimas (Ley 6074, 1977), que faculta a las compañías navieras que integran esas conferencias a asignar rutas y fijar tarifas. Recuérdese que este tratado fue cuestionado por violación al artículo 46 de la Constitución Polí-

tica y la Sala Constitucional desestimó el caso argumentando que la prohibición de carteles no tiene rango constitucional (voto 1922-2004).

c. Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

La Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) (Ley 7593, 1996) le otorga a esa entidad amplios poderes de regulación sobre las empresas prestadoras de servicios públicos, incluyendo:

- Regularlas y fiscalizarlas contable, financiera y técnicamente.
- Realizar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, cuando lo estime conveniente para verificar la calidad, confiabilidad, continuidad, los costos, precios y las tarifas del servicio público.
- Velar por el cumplimiento, por parte de dichas empresas, de las obligaciones en materia tributaria, el pago de las cargas sociales, y el cumplimiento de las leyes laborales.
- Fijar las tarifas y los precios de conformidad con los estudios técnicos.

Asimismo, contiene en su artículo 5 un listado de servicios públicos, que incluye los siguientes:

- Suministro de energía eléctrica en las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización.
- Suministro del servicio de acueducto y alcantarillado
- Suministro de combustibles derivados de hidrocarburos,
- Riego y avenamiento por medio de una empresa pública o por concesión o permiso.
- Transporte público remunerado de personas por vía terrestre.

- Servicios marítimos y aéreos en los puertos nacionales.
- Transporte de carga por ferrocarril.
- Recolección y tratamiento de desechos sólidos e industriales.

Otros servicios, a pesar de no estar en ese listado, han sido considerados servicios públicos por la jurisprudencia, como el caso de la revisión técnica vehicular (Sala Constitucional, voto 4190-2005).

La prestación de servicios públicos se rige por el principio al costo, definido como “principio que determina la forma de fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera que se contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad” (Ley 7593, artículo 3 inciso b).

En la fijación de tarifas, la ley obliga a la ARESEP a reconocer a las empresas todos los costos necesarios para la prestación del respectivo servicio público, salvo aquellos que considere innecesarios o desproporcionados en relación con los gastos normales de actividades equivalentes (Ley 7593, artículos 31 y 32).

“No se permitirán fijaciones de tarifas -dice la Ley 7593- que atenten contra el equilibrio financiero de las entidades prestadoras del servicio público” (artículo 31).

Sobre este tema, la OCDE ha señalado que la forma en que la ARESEP establece las tarifas de los servicios regulados (electricidad, transporte y agua) limita las presiones competitivas y genera costos que aumentan rápidamente para los usuarios, ya que este tipo de regulación de precios no ofrece incentivos para mejorar la productividad, porque los aumentos de costos pueden transferirse fácilmente a los consumi-

dores. También implica que los consumidores asumen la carga de los costos más altos causados por ineficiencias en las empresas estatales que operan bajo condiciones de monopolio (2020a).

La Ley 7593 contiene una disposición que tiende a favorecer la competencia, aunque con algunas limitaciones:

Artículo 13.- Prohibición de monopolios

Los prestadores no tendrán ningún derecho monopolístico sobre el servicio público que exploten y estarán sujetos a las limitaciones y los cambios que les sean impuestos por ley. Podrán otorgarse nuevas concesiones, permisos, autorizaciones siempre que la demanda de servicios lo justifique, o que estos puedan ofrecerse en mejores condiciones para el usuario. En todo caso, se dará prioridad a los concesionarios que se encuentren prestando el servicio. Se exceptúan de esta norma los monopolios estatales, creados por ley u otorgados en administración.

Nótese que la norma somete a los concesionarios de servicios públicos a las limitaciones y cambios que les sean impuestos por ley. Además, permite el otorgamiento de nuevas concesiones, pero sujeto a que la demanda de servicios lo justifique o a que se mejoren las condiciones para el usuario, y dando prioridad a los concesionarios existentes. Estas son limitaciones importantes a la competencia.

Por otra parte, la jurisprudencia ha establecido que esta norma no impide al Estado otorgarle a una empresa la exclusividad en la prestación de un servicio público pues el Estado conserva la titularidad, de manera que no es equipara-

ble a un monopolio privado (entre otros: Sala Constitucional, voto 4190-2005; Sala Primera de la Corte, voto 1307-2014).

EL CASO DEL MERCADO ELÉCTRICO

El mercado de la electricidad, cuyas tarifas son reguladas por la ARESEP, está dominado por la CNFL —consolidada de varias empresas privadas en 1941— y el ICE —creado en 1949— seguido de dos empresas municipales, JASEC y ESPH, un consorcio de cuatro cooperativas rurales y alrededor de 30 empresas privadas bajo la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE) (Loría & Martínez, 2017).

Para el 2015, la generación estaba repartida de la siguiente forma: ICE un 66%, CNFL un 4%, empresas municipales un 3%, cooperativas un 6% y empresas privadas un 21%. Las cuotas de generación son dadas a partir de la eficiencia, de forma tal que se evita utilizar plantas relativamente ineficientes como las térmicas del ICE (Loría & Martínez, 2017).

Por otra parte, la transmisión está completamente en manos del ICE al funcionar como monopolio natural, y la distribución y comercialización está mayoritariamente en manos del ICE con casi un 80%, mientras que las empresas municipales y cooperativas cubren el otro 20%.¹¹ Además, las cooperativas han desarrollado proyectos de generación eléctrica en sus respectivas zonas disfrutando de ventajas comparativas, lo que les permite comprar y vender energía entre sí, accediendo a menores precios que los del ICE (Loría & Martínez, 2017).

El funcionamiento de este mercado en Costa Rica es distinto al de otros países de la OCDE como Finlandia, el Reino Unido, Suecia, entre otros, donde se ha abierto el mercado de mane-

11 Las empresas municipales y cooperativas pueden vender energía producida por ellas mismas desde el 2003.

ra tal que los consumidores pueden escoger su proveedor libremente, los generadores compiten para vender su producción, y la transmisión está desarticulada, a nivel de propiedad, con las generadoras (IEA, 2001). En el país, los precios se encuentran regulados, además de existir una participación dominante de empresas estatales.

Si se comparan los precios entre Costa Rica y otros países en paridad de poder de compra en dólares estadounidenses,¹² el precio promedio por kilowatt-hora para electricidad residencial en Costa Rica para el 2016 fue de 24,7 centavos de dólar, mientras que en Finlandia fue de 17,5 centavos de dólar, en Suecia 20,7 centavos de dólar y en el Reino Unido 22,4 centavos de dólar (Statista, 2020a; 2020b; 2020c, y Rojas, 2017). Esto da indicios de que los mercados más competitivos en electricidad efectivamente tienen precios menores a los del país, por lo que mayor apertura y desintegración de las etapas de distribución energética del país sería preferible. A nivel latinoamericano para este mismo año, se tiene que para Uruguay el precio fue de 20,2 centavos de dólar y para Chile 16,6 centavos de dólar, los cuales siguen estando debajo del precio establecido en Costa Rica.

EL CASO DE LOS SERVICIOS DE TAXIS

Un caso particular es el de las plataformas electrónicas de movilidad y el servicio de taxis, también regulado por la ARESEP. En este mercado ocurrió un fenómeno en el cual las fuerzas económicas superaron la regulación, la cual impide la existencia de las plataformas electrónicas en el servicio de movilidad personal. A partir de la incorporación de Uber en el 2015 a este mercado, otras plataformas lo han

seguido en aras de competir por la demanda del mercado de transporte de personas, irrumpiendo en el mercado de los taxis rojos regulados por el Estado mediante la ARESEP.

En Costa Rica, la tarifa de los taxis está regulada en cuatro componentes: tarifa de banderazo (TB, inicio del servicio), tarifa variable (TV, kilómetros recorridos después del primer kilómetro), tarifa por espera (TE, tarifa por hora o fracción de hora que taxi espera al usuario con motor apagado), y tarifa por demora (TD, tarifa por desplazamiento menor a velocidad de frontera por condiciones viales) (COPROCOM, 2018). El cobro total es la TB más la TV o la TD, dependiendo del desplazamiento del taxi. Para el II semestre del 2020, las tarifas para taxi rojo se ubicaron en 660 colones para la TB, 615 colones para la TV, 3750 para TE y 6140 para TD (ARESEP, 2020). Estas no han variado significativamente en los últimos 5 años; para mayo del 2015 la TB era de 630 colones, la TV de 610 colones, la TE de 3495 colones y la TD de 6125 colones. Es importante destacar que en el presente año se lanzó la plataforma OMNiTaxi, donde los taxistas pueden ofrecer sus servicios desde un dispositivo móvil y así poder competir con Uber.

Comparando estos precios con Panamá, Chile y Uruguay en paridad de poder adquisitivo en dólares estadounidenses,¹³ la tarifa base de taxis en Costa Rica sería de \$1,85, en Panamá de \$4,17, \$0,72 en Chile y \$1,87 en Uruguay. La tarifa variable por kilómetro recorrido según Preciosmundi es de \$1,75 en Costa Rica, \$2,64 en Chile (2020a), \$4,17 en Panamá (2020b) y \$1,04 en Uruguay (2020c).

12 Se utilizó el PPC para 2019 de <https://data.oecd.org/conversion/purchasing-power-parities-ppp.htm#indicator-chart%E2%80%8E%E2%80%8F>

13 Se utilizó el PPC para 2019 de <https://data.oecd.org/conversion/purchasing-power-parities-ppp.htm#indicator-chart%E2%80%8E%E2%80%8F>

Por otra parte, la tarifa del servicio de Uber se describe por la siguiente fórmula:

$$P=[T_{base}+T_{minuto}+T_{kilómetro}]\times T_{tarifa\ dinámica}+T_{solicitud}+Propina$$

Donde, para el año 2020, las tarifas para un servicio de UberX tradicional se ubicaban en 450 colones para la base, 38,67 colones por minuto, 192 colones por kilómetro y un 5% de tarifa de solicitud, por lo que la tarifa mínima para este servicio es de 855 colones. Además, se destaca que, en los primeros años de operación de Uber en el país, la plataforma ofrecía viajes gratuitos, descuentos por referir a otras personas a inscribirse como usuarias, así como incentivos monetarios a los conductores.

La incursión de Uber en los países ha tenido una respuesta distinta de regulación y reacción de la competencia según cada Estado. En países como Dinamarca y Francia la regulación para los servicios de transporte ha hecho que Uber salga del mercado en Dinamarca y que reduzca los productos que ofrece en Francia, debido a una legislación estricta que impone los mismos requisitos a taxis y plataformas para ofrecer servicios de transporte de personas. Esto contrasta con otros países como Suiza, Canadá, e Italia que a lo largo del tiempo han empezado a promover la apertura del mercado en pro de la competencia (OCDE, 2018) al regular la competencia entrante, pero sin imponer los mismos requisitos que a los servicios de taxi.

Respecto a la calidad del servicio, según una investigación de Sánchez et al. (2017), en la cual consideraron las variables de presentación personal del chofer, comodidad, prudencia en la conducción, tiempo de espera, seguridad y trato del conductor, para todas estas variables más del 80% de las personas calificó el servicio

de taxis con una nota mayor o igual a 7 en una escala de 1-10 en el 2016. Debe tomarse en cuenta que la ventana temporal para la cual se presentan estos resultados puede no contener la consideración de los usuarios de la calidad de servicios de plataformas electrónicas de transporte como Uber, debido a que este ingresó en el segundo semestre del 2015 a Costa Rica, por lo que la comparación relativa entre un servicio y otro podría no estar considerándose.

A nivel de regulación, un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa (expediente 21.587) busca regular a las empresas tecnológicas que ofrecen este servicio de transporte de personas. Collier et al. (2018) resumen los esfuerzos de regulación en cinco categorías: seguridad, protección al consumidor, competencia de otros oferentes, protección al trabajador, y bienes públicos; a su vez, estas categorías van en pro de algún grupo: las dos primeras benefician a los consumidores y taxis, la tercera a los taxis, la cuarta a los conductores de Uber, y la quinta al público general. El proyecto de ley mencionado incluye regulación en las áreas de seguridad, protección al consumidor y competencia de otros oferentes, al tener consideraciones sobre permisos para acreditar a las plataformas, identificación de los conductores, seguros y costos de permisos para acreditación. Hasta el momento no se habían considerado regulaciones sobre precios o cantidad de vehículos para dar el servicio.

d. Ley General de Telecomunicaciones

Como ya se explicó, la Ley 8642 establece el marco regulatorio y de promoción de competencia del sector telecomunicaciones, con la SUTEL como órgano regulador y a la vez autoridad de competencia sectorial.

EL CASO DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

De los países centroamericanos,¹⁴ Costa Rica fue el único país que no intentó liberalizar o privatizar el mercado de telecomunicaciones en los años noventa (Schatan y Avalos, 2006). Fue hasta la aprobación del CAFTA-DR en el 2007 y el desarrollo de una serie de leyes complementarias al tratado que se abrió el mercado. La principal fue la Ley 8642, con la cual nacen la SUTEL y el FONATEL, adscrito a la primera (Cruz, 2018).

Además de esa legislación, se genera la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (Ley 8660, 2008) y el Plan Nacional de Telecomunicaciones y, especialmente con estas dos últimas, se comienza un proceso de transformación del ICE ante la apertura gradual del mercado. Y es que hasta el 2009, el mercado de las telecomunicaciones funcionaba como un monopolio estatal. Fue en este año que se abrió el mercado y en el 2010 se hizo la primera subasta pública en el espectro de telefonía celular, en la cual participaron Claro y Telefónica (OCDE/BID, 2014).

Con estos cambios se pasó de dos operadoras de telecomunicaciones en 2008, ambas de un mismo grupo económico (ICE y RACSA), a 152 operadoras en 2018 (SUTEL, 2018; SUTEL, 2019). Esto se tradujo a nivel de telefonía móvil en un alcance de 69 de cada 100 habitantes en 2008 a 170 de cada 100 habitantes;¹⁵ adicionalmente, esto ha significado un mayor alcance para todos los estratos sociales, ya que en el 2008 solo 69% de los hogares contaba con una línea telefónica móvil y en 2017 se llegó a un 96% (SUTEL, 2018). Además, el internet,

tanto en su modalidad fija como móvil, es otro producto cuya penetración ha aumentado fuertemente desde la apertura del mercado: en el 2008; la penetración del internet fijo era de 4,14 por cada 100 habitantes y en 2018 alcanzó 17 de cada 100 habitantes y 54% de los hogares.

En este sentido, es relevante recalcar que, como menciona el Informe de Estadísticas de Telecomunicaciones de la SUTEL (2018), “el avance no solo es importante en penetración y cobertura, sino en el desempeño del servicio, con el incremento de las velocidades de conexión y la cantidad de clientes que contratan estas”. Por su parte, el internet móvil aumentó su penetración de un 13% a 97% en el período 2010-2018 (SUTEL, 2018; SUTEL, 2019).

Estos datos se pueden comparar con un mercado más liberalizado; por ejemplo, el mercado de telecomunicaciones chileno. Como lo muestra la tabla 1, la penetración de la telefonía móvil pasó de un 88% a un 124% en 2008-2017, la penetración del internet fijo de un 9% a 17% en el mismo período, y la de internet móvil pasó de un 8% del 2010 a un 96% en el 2018 (SUBTEL, 2020). Note que no se observan marcadas diferencias entre el mercado costarricense, el cual sigue relativamente concentrado como se verá posteriormente, y el chileno, por lo que las mejoras en penetración se podrían deber principalmente a mejoras tecnológicas y no a la apertura del mercado. En términos de precios, para 2019 según el *Worldwide Mobile Data Pricing*, un gigabyte de datos móviles en promedio tenía un costo de 2,97 dólares en Chile y de 8,73 dólares en Costa Rica ajustado por poder de paridad adquisitivo.¹⁶

14 Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá, se excluye a Belice.

15 Esta estadística por encima del 100% responde a varias líneas telefónicas para una sola persona.

16 Se utilizó el PPC para 2019 de <https://data.oecd.org/conversion/purchasing-power-parities-ppp.htm#indicator-chart%E2%80%8E%E2%80%8F>

Cuadro 2
Penetración de las telecomunicaciones para Costa Rica y Chile

	Período	Telefonía Móvil	Internet Fijo	Período	Internet Móvil
Costa Rica	2008	69%	4%	2010	13%
	2017	170%	17%	2018	97%
Chile	2008	88%	9%	2010	8%
	2017	124%	17%	2018	96%

Fuente: Preciosmundi y elaboración propia

Nótese que, a pesar de que la regulación para abrir el mercado de las telecomunicaciones ha sido exitosa, este sigue siendo un mercado relativamente concentrado. En el 2016, para el servicio de telefonía móvil había cinco empresas. Si se calcula el índice Herfindahl-Hirschman (HHI) para el mercado relevante, se encuentra que este es de 3.981, por lo que el mercado está altamente concentrado (Cruz, 2018). Además, con las condiciones de ese momento, el mayor nivel de competencia al que podía aspirar el mercado con solo cinco empresas es de un HHI de 2.000, lo cual todavía indica un mercado moderadamente concentrado.

e. Ley de Promoción de la Competencia

La Ley 7472 es también una fuente de regulación directa de las actividades económicas, en tanto impone obligaciones a fabricantes y comerciantes en temas de información al consumidor, garantías y responsabilidad civil. Además, permite la regulación de precios, aunque con carácter excepcional y sujeto a ciertas reglas.

Todos los bienes y servicios en Costa Rica estaban sujetos a regulación de precios por parte del Estado al amparo de la antigua Ley de Protección al Consumidor, hasta que dicha ley fue derogada en 1994 por la Ley 7472, que privilegia la competencia en los mercados como parámetro para la determinación de los precios.

La fijación gubernamental de precios se concibe ahora como un mecanismo marginal, excepcional y transitorio, no como el medio principal de proteger al consumidor. Así lo establece el artículo 5 de la Ley 7472.¹⁷ Salvo el caso de lo que la ley llama “condiciones monopolísticas y oligopolísticas” y el caso particular del precio de exportación del banano, la fijación de precios no es permitida, y cuando se establece, debe cumplir con el procedimiento previsto en la norma legal, incluyendo opinión previa de la COPROCOM, fijación por decreto del Poder Ejecutivo, revisión periódica de la medida y ponderación de los efectos en el abastecimiento.

¹⁷ Artículo 5.- Casos en que procede la regulación de precios

La Administración Pública puede regular los precios de bienes y servicios sólo en situaciones de excepción, en forma temporal; en tal caso, debe fundar y motivar apropiadamente esa medida. Esta facultad no puede ejercerse cuando un producto o servicio es vendido o prestado por la Administración Pública, en concurrencia con particulares, en virtud de las funciones de estabilización de precios que expresamente se señalen en la ley.

Para el caso específico de condiciones monopolísticas y oligopolísticas de bienes y servicios, la Administración Pública regulará la fijación de los precios mientras se mantengan esas condiciones.

La Procuraduría General de la República ha dejado claro que el primer objetivo de la Ley 7472 es la libertad de precios (dictamen C-15-2016, 2016).

Ahora bien, además de los casos de excepción mencionados en el propio artículo 5, hay otras importantes salvedades que permiten que el Estado regule precios. Una es los servicios públicos, que como se indicó están sujetos a fijación de tarifas por parte de la ARESEP. Otra es los actos autorizados por ley especial, en línea con la excepción prevista en el artículo 9 de la Ley 7472 antes mencionado, lo que incluye fijaciones de precios en mercados agroindustriales (arroz, azúcar y café), conferencias marítimas y colegios profesionales. Además, hay que agregar fijaciones de precios o topes en ciertos segmentos del sector financiero.

En otras palabras, según la Ley 7472 la libertad de precios es la regla y la regulación estatal de precios la excepción. Sin embargo, subsiste la regulación de precios como política general en varios sectores importantes de la economía, en virtud de leyes especiales.

f. Ley Orgánica del Banco Central y otras del sector financiero

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) tiene amplios poderes de regulación sobre el sector financiero que incluyen, entre otros:

- La promoción de condiciones favorables al robustecimiento, la liquidez, la solvencia y el buen funcionamiento del Sistema Financiero Nacional.
- La determinación de políticas generales de crédito y la vigilancia y coordinación del Sistema Financiero Nacional.
- El establecimiento de las regulaciones para la creación, el funcionamiento y el control de las entidades financieras.

La antigua Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica limitaba el acceso de la banca privada a la captación de depósitos del público y le otorgaba al BCCR fuertes poderes de regulación sobre la banca predominantemente pública que existía, incluyendo la potestad de fijar límites máximos a las tasas de interés, comisiones y otros cargos que los bancos cobraran a sus deudores.

Con la actual Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (Ley 7558, 1995) se removieron barreras a la banca privada y se eliminó la facultad del BCCR de regular precios, salvo como instrumento temporal de emergencia en situaciones graves de desequilibrio económico (artículos 77 y 81).

A pesar de la apertura del sistema bancario a una mayor competencia, los bancos públicos siguen teniendo una presencia predominante.

Los bienes y servicios sujetos a la regulación mencionada en el párrafo anterior, deben fijarse por decreto ejecutivo, previo parecer de la Comisión para promover la competencia acerca de la conveniencia de la medida. En ese decreto, se debe establecer el vencimiento de la medida cuando hayan desaparecido las causas que motivaron la respectiva regulación, según resolución fundada de esa Comisión, que debe comunicarse al Poder Ejecutivo para los fines correspondientes. En todo caso, esta regulación debe revisarse dentro de períodos no superiores a seis meses o en cualquier momento, a solicitud de los interesados. Para determinar los precios por regular, deben ponderarse los efectos que la medida pueda ocasionar en el abastecimiento.

Asimismo, la Administración Pública podrá regular y fijar el precio mínimo de salida del banano para la exportación.

La regulación referida en los párrafos anteriores de este artículo, puede realizarse mediante la fijación de precios, el establecimiento de márgenes de comercialización o cualquier otra forma de control.

Los funcionarios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio están facultados para verificar el cumplimiento correcto de la regulación de precios mencionada en este artículo.

Según datos de la OCDE (2020a), dos bancos estatales (Banco Nacional y Banco de Costa Rica) y un banco público no estatal (Banco Popular) en conjunto representan el 58% de los activos totales y el 55% de los préstamos del sector bancario. En otros segmentos del mercado financiero, como fondos de inversión y puestos de bolsa, se observan niveles similares de concentración.

Las autoridades han indicado que existe una segmentación en el sector bancario que podría reducir los incentivos para competir, ya que la banca privada opera principalmente con depósitos y préstamos en dólares mientras la banca pública en colones. Si bien el BCCR ha promovido mejoras en eficiencia de la banca pública, según la OCDE no hay políticas específicas del BCCR relacionadas con la competencia en el sector financiero (2020c).

En Costa Rica no existe limitación a la propiedad de bancos privados por parte de extranjeros, aunque la ley obligaba a establecer subsidiarias y la figura de sucursales de bancos extranjeros no estaba permitida. Esto cambió con una reforma legal reciente (Ley 9724, 2019), lo que amplía las formas de presencia de banca extranjera en el país y podría promover mayor competencia.

Cabe indicar que por legislación aprobada recientemente se le asignó al BCCR la función de regular las comisiones máximas de intercambio y adquirencia relacionadas con el procesamiento de transacciones que utilicen dispositivos de pago y el funcionamiento del sistema de tarjetas de pago (Ley 9831, 2020). Asimismo, se le encomendó fijar la tasa anual máxima de interés que podrán cobrar las personas físicas o jurídicas que otorguen crédito en operaciones financieras, comerciales y microcréditos en el país, con base en una fórmula definida en la ley, y el cobro de tasas de interés superiores se tipifica como delito de usura (Ley 9859, 2020).

Un segmento del sector financiero en que la regulación de precios existe desde hace casi dos décadas es el de fondos de pensiones, ya que la ley faculta al CONASSIF a fijar las comisiones que cobran las operadoras de pensiones complementarias por la administración de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones y del Fondo de Capitalización Laboral (Ley 7983, artículo 49). El monto de las comisiones está regulado en el Reglamento sobre la Apertura y Funcionamiento de esas entidades (CONASSIF, 2001, artículo 37).

En cuanto a la regulación y supervisión prudencial de las entidades financieras, la función no le corresponde directamente al BCCR sino al CONASSIF, que tiene poderes muy amplios de regulación y supervisión, incluyendo la posibilidad de imponer medidas precautorias y sanciones contra las entidades supervisadas por las cuatro superintendencias existentes: Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y Superintendencia General de Seguros (SUGESE).

Entre las atribuciones del CONASSIF destacan las siguientes (Ley 7732, artículo 172):

- Aprobar las normas atinentes a la autorización, regulación, supervisión, fiscalización y vigilancia que deben ejecutar las superintendencias existentes.
- Ordenar la suspensión de las operaciones y la intervención de los sujetos regulados por las Superintendencias, además, decretar la intervención y solicitar la liquidación ante las autoridades competentes.
- Suspender o revocar la autorización otorgada a los sujetos regulados por las diferentes Superintendencias o la autorización para realizar la oferta pública, cuando el sujeto respectivo incumpla los requisitos

de ley o los reglamentos dictados por el Consejo Nacional, o cuando la continuidad de la autorización pueda afectar los intereses de ahorrantes, inversionistas, afiliados o la integridad del mercado.

- Aprobar las normas aplicables a los procedimientos, requisitos y plazos para la fusión o transformación de las entidades financieras.
- Aprobar las normas atinentes a la constitución, el traspaso, registro y funcionamiento de los grupos financieros.

Salvo el caso de las comisiones de las operadoras de pensiones antes mencionado, el CONASSIF no tiene facultades de regulación de precios. Además, en la Ley 7732 que establece las funciones del CONASSIF se indica expresamente lo siguiente: “No podrán fijarse requisitos que restrinjan indebidamente el acceso de los agentes económicos al mercado financiero, limiten la libre competencia ni incluyan condiciones discriminatorias” (artículo 172 inciso b).

Recientemente el CONASSIF dictó reglamentos sobre las responsabilidades y obligaciones mínimas de las sucursales de bancos extranjeros (Acuerdo SUGEF 29-20, 2020) y sobre el trámite de las concentraciones en el sector financiero (Acuerdo SUGEF 41-21, 2020).

LOS CASOS DE LAS COMISIONES DE INTERCAMBIO Y ADQUIRENCIA Y TASAS DE USURA

Desde hace bastantes años se ha considerado que el mercado de tarjetas de crédito tiende a ser poco competitivo. Ausubel (1991) detalla cómo en Estados Unidos las tasas de interés de las tarjetas de crédito casi no se mueven con el costo de fondeo de los bancos y que los rendimientos de los bancos especialistas en tarjetas de crédito son muy superiores a los rendimientos de bancos con otras especializaciones. Ausubel atribuye las ganancias excesivas a que los agentes no prevén

racionalmente que pagarán los intereses de las tarjetas de crédito. Otra posible razón de los rendimientos en exceso del negocio de tarjetas de crédito es que se trata de un mercado de redes con costos de cambio elevados. Aunque la conclusión de Ausubel ha sido cuestionada por Brito y Hartley (1995) quienes dicen que un consumidor racional sí pagaría estos intereses tan altos, lo cierto es que Agarwal et al. (2015), que han estudiado el efecto de las regulaciones de tarjetas de crédito, han encontrado que esta regulación de comisiones en Estados Unidos no se ha traducido en mayores intereses o caída en el crédito, y que esto es consistente con un mercado donde hay poca competencia. Por su parte, Galenianos y Gavazza (2020) encuentran que poner techos a las tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito tendría un impacto muy modesto en la oferta de crédito.

En Costa Rica se promulgaron dos cambios en el 2020 que regulan las tarjetas de crédito. Como se indicó anteriormente, la Ley 9831 estableció comisiones máximas a las tasas de intercambio y de adquirencia. Según un estudio técnico del BCCR (2020b), las características del mercado de tarjetas de crédito han llevado a que más de 50 países regularan o iniciaran investigaciones para regular las comisiones de intercambio. Para Costa Rica, se determinó que al 2019 habían 5.6 millones de tarjetas de débito y 3.1 millones de tarjetas de crédito y que desde 1992 supuestamente existía un acuerdo sobre comisiones mínimas de intercambio por tipo de negocios, que cubría desde gasolineras con un 1% hasta un 4% para otras actividades. La estructura del mercado de adquirencia era altamente concentrada, con un índice HHI de 4.017, que es equivalente a que existan 2.49 empresas del mismo tamaño.

Las comisiones de adquirencia en el 2019 iban desde un 0.25% (para ciertos supermercados)

hasta un 12% (para otros comercios y servicios). Existía además un gran rango dentro de la misma industria: por ejemplo, en las farmacias, la tasa de adquirencia iba desde 1.10% hasta el 7.00% si el emisor y adquirente eran distintos, y del 2.15% al 8.00% si el emisor y el adquirente eran el mismo. La comisión promedio de adquirencia bruta en Costa Rica rondaba el 3% para el sistema llamado “cuatripartito”.

Haciendo un análisis que comparaba con otros países parecidos a Costa Rica, se veía que la tasa de adquirencia bruta debería ser antes de la regulación de aproximadamente un 2.48%, y que países con regulación tenían una tasa de adquirencia bruta de 1.94%. Aunque estas diferencias parezcan pequeñas, son importantes para negocios no financieros, cuyo margen es de un 6.35% para los Estados Unidos (Damodaran, 2021), por lo que la falta de competencia en el mercado de adquirencia podía estar recortando las ganancias de las empresas en casi un 17%.

La regulación del BCCR estableció una comisión máxima de adquirencia bruta de un 1% para gasolineras y organizaciones de beneficencia, y del 2.5% para todos los otros negocios. Estos techos entrarían en vigor en noviembre del 2020 y se revisarían cada año (BCCR, 2020c).

Por otra parte, como también se indicó, por Ley 9859 se estableció una tasa máxima de interés a los créditos en el país, que con base en la fórmula legal el BCCR fijó para el semestre actual en 35.56% para colones y 29.56% para dólares (2021). Tasas por encima de las fijadas configuran el delito de usura. Esta ley hizo que ciertos bancos cerraran puntos de servicio y tarjetas de crédito, aparte de despidos de personal (“BAC Credomatic despide 373 colaboradores...”, 2020).

Como estas leyes sobre regulación de precios en el sector financiero son muy recientes, habrá que esperar para poder medir de forma más precisa sus efectos. La pandemia del Covid-19 aceleró su aprobación y la evidencia teórica y empírica de otros países sugiere que la regulación, en el caso de las tasas de intercambio, ha sido usada con éxito en países desarrollados. Aunque la evidencia sobre leyes de usura es menos abundante, se puede pensar que el efecto es análogo al de leyes de salario mínimo, es decir, que mientras los límites no sean muy exagerados podrían generar beneficios ante la falta de competencia.¹⁸ Sin embargo, consideramos que la promoción de competencia es la herramienta más idónea y las regulaciones de precios deberían ser un último recurso.

g. Otras leyes relevantes

Las leyes relativas a sectores que permanecen exentos de la normativa de competencia constituyen una fuente de regulación directa en esos sectores, dado que se permite la fijación de precios y en algunos casos cuotas de producción. Tal es el caso de los mercados de café (Ley 2762, 1961), arroz (Ley 8285, 2002) y azúcar (Ley 7818, 1998). En el caso del mercado del arroz, cabe mencionar que la Ley 8285 que creó la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) fue cuestionada por violentar la libertad de comercio y libre competencia, pero la Sala Constitucional avaló sus contenidos, incluyendo el monopolio que se establece para que el Estado, por medio del Consejo Nacional de Producción (CNP) o CONARROZ, importe la cuota de importación que se establece libre de impuestos arancelarios cuando se declaran situaciones de desabastecimiento por insuficiencia de la producción nacional (votos 4448-2002 y 16567-2008).

18 Para un estudio profundo sobre los efectos de salarios mínimos, puede consultarse Card & Krueger (2015).

En el caso de las conferencias marítimas, como se indicó anteriormente la facultad de asignar rutas y fijar tarifas emana de un tratado internacional (Ley 6074, 1977), el cual ha sido avalado por la jurisprudencia constitucional. Igual ha sido avalada la fijación de tarifas por parte de los colegios profesionales (Sala Constitucional, voto 4637-1999).

LOS CASOS DEL ARROZ Y EL AZÚCAR

Tanto el mercado del arroz como el del azúcar, que se rigen por leyes especiales, son dos de los cinco únicos sectores que todavía presentan exenciones en lo que respecta a la ley de competencia (OCDE, 2020b).

El mercado del arroz es regulado por CONARROZ. A partir del 2002, CONARROZ se estableció como la sucesora a la Oficina Nacional del Arroz establecida a los mediados de los ochentas, con lo cual se pretendió garantizar la seguridad alimentaria de este producto (Arroyo et al., 2013). Este cambio permitió que CONARROZ entrara un esquema de autorregulación al convertirse en un ente público no estatal regido por una asamblea y junta directiva con representantes de los distintos sectores (productores, agroindustriales, MAG, MEIC); con estas nuevas condiciones se empeoraron las condiciones de competencia (Petrecolla, 2006). Actualmente, la principal barrera legal que presenta el mercado del arroz es un arancel del 35% a las importaciones de arroz en granza o pilado. Además, como se indicó anteriormente, desde 1995 la Ley 7472 faculta al Poder Ejecutivo a fijar los precios de algunos bienes y servicios, uno de los cuales es el arroz.

Estas condiciones se dan en un panorama en que la productividad arroceras no ha mejorado: en el quinquenio del 2010-2015 el área sembrada se redujo en aproximadamente un 6% anual, pasando de alrededor de 80.000 mil hectáreas a un poco menos de 60.000 hectá-

reas, mientras que la producción se redujo de aproximadamente 290.000 toneladas métricas a 214.000 (Mata & Santamaría, 2017). Es decir, la productividad se ha reducido de alrededor de 3,63 toneladas métricas por hectárea a 3,56 toneladas métricas por hectárea. Esta tónica se ha mantenido en años recientes en que la baja en área de producción se ha visto acompañada por una baja en la cantidad producida (CONARROZ, 2020), por lo que no se observan mejoras productivas. Esto se confirma con un estudio de la OCDE (2017), según el cual los niveles de productividad se han mantenido casi en el mismo nivel de los noventa. Además, a nivel productivo existe un contraste con países como Argentina donde la productividad para el 2010 fue de 6,80 toneladas por hectárea, la cual se ha mantenido relativamente constante para esta década.

Por otra parte, el CNP o, en su defecto, CONARROZ pueden importar arroz libre de aranceles si se declarara un desabastecimiento nacional del producto. Estas políticas son subóptimas para la competencia debido a que generan barreras de entrada al mercado, las cuales, a su vez, potencian el poder de mercado. Esto se traduce en los sobrepuestos que tiene este producto en Costa Rica.

El efecto de los sobrepuestos del arroz tiene un impacto directo en los gastos de los hogares, principalmente en aquellos de menos ingresos (quintiles I y II), debido a que la proporción gastada en este producto es mayor que en la contraparte de mayor ingreso. Entre 1995 y 2005 las transferencias de los consumidores a los productores de arroz fueron de entre un 7% y 8% del ingreso per cápita para los hogares más pobres, contra un 0,4% a un 0,6% de los hogares más ricos (Arroyo et al., 2013). Más recientemente, se estimó que en el 2013 el porcentaje del ingreso del hogar que gastó cada quintil en arroz fue de 10,7% para el

quintil I; 6,3% el quintil II; 3,7% el quintil III; 2,3% el quintil IV, y 0,8% del quintil V (Mata y Santamaría, 2017). Esto reafirma el efecto distributivo que tiene la falta de competencia en el mercado arrocerero.

Por otra parte, el mercado del azúcar todavía presenta una excepción legal en temas de competencia, debido a que no tiene limitaciones sobre la fijación de cuotas de producción y precios de venta (OCDE, 2020b). LAICA lleva a cabo esta autorregulación amparada en la Ley 7818 (1998), que busca “mantener un régimen equitativo de relaciones entre los productores de caña y los ingenios de azúcar, que garantice a cada sector una participación racional y justa; asimismo, ordenar, para el desarrollo óptimo y la estabilidad de la agroindustria, los factores que intervienen tanto en la producción de caña como en la elaboración y comercialización de sus productos”. Además, la importación de azúcar presenta un impuesto de 45% sobre azúcar crudo, el cual puede ser modificado según los pedidos de LAICA al MEIC.

En términos de productividad, en los años noventa esta fue variable, pero dentro de un rango constante entre 73 y 83 toneladas por hectárea. Adicionalmente, el MEIC (2015) reportó que la productividad por trabajador se mantuvo casi sin variaciones para los años 2012-2015. En una serie de más largo plazo, presentada por la OCDE (2017) para Costa Rica, se encontró que el azúcar casi no ha variado su productividad desde los noventa. A nivel regional se encuentra que Costa Rica disminuyó su productividad en toneladas de azúcar por hectárea en el período 2003-2012, contrastando con Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, los cuales más bien aumentaron su productividad (Meneses y Estuardo, 2014). Si se compara con el mayor productor de azúcar al nivel mundial, Brasil, Costa Rica queda notoriamente rezagado en

la evolución de su productividad, ya que Brasil ha duplicado la productividad de la producción de caña de azúcar desde los noventa (OCDE, 2015).

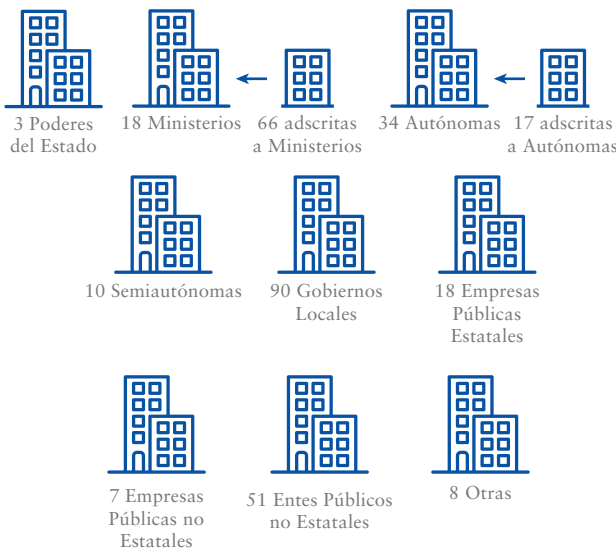
3. Marco institucional

Anteriormente en el análisis del marco normativo se ha hecho referencia a varias instituciones relacionadas con la regulación directa de los mercados. A continuación, formularemos algunas consideraciones generales sobre el marco institucional y haremos referencia específica a algunas instituciones particularmente importantes y a señalamientos formulados por la OCDE.

a. Generalidades

Costa Rica cuenta con un amplio aparato institucional y muchas entidades de distinta naturaleza que ostentan poderes regulatorios. El cuadro a continuación da una idea de las instituciones existentes.

Cuadro 3
Instituciones en el Estado costarricense



Fuente: Mideplan (2019)

En su Estudio Económico sobre Costa Rica, la OCDE (2020a) señala como una de las áreas prioritarias para mejorar la eficiencia, la reforma del sector público. Considera que la administración pública de Costa Rica está sumamente fragmentada en una gran cantidad de entidades descentralizadas y empresas públicas y recomienda una revisión exhaustiva para reducir las duplicaciones y aumentar la eficiencia del sector público y la capacidad del gobierno central para reasignar fondos a áreas prioritarias.

Entre los 18 ministerios existentes en el Poder Ejecutivo, muchos de ellos tienen amplios poderes de regulación en sus respectivos campos, incluyendo los ministerios de Agricultura, Ambiente, Comercio Exterior, Economía, Hacienda, Obras Públicas, Salud y Trabajo. Se suman varias instituciones descentralizadas como la ARESEP, el BCCR y la Caja Costarricense de Seguro Social; 35 colegios profesionales, que regulan el ejercicio de las profesiones y en muchos casos fijan tarifas, y 82 municipios con amplios poderes de regulación de las actividades económicas en sus cantones y que gozan de una autonomía reforzada frente al Gobierno.

b. Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

Según lo explicado anteriormente, entre las principales instituciones reguladoras está la ARESEP, que es una institución autónoma y le corresponde fijar las tarifas y regular aspectos de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima de los servicios públicos. Según la ley, está sujeta al Plan Nacional de Desarrollo y políticas sectoriales, pero no a lineamientos del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de sus atribuciones (Ley 7593, artículo 1). Está dirigida por una junta directiva de cinco miembros, el Regulador General y el Regulador General Adjunto, todos de nombramiento del Consejo de Gobierno y cuyos nom-

bramientos están sujetos a ratificación legislativa (Ley 7593, artículos 45 y ss.).

La ARESEP cuenta también con la SUTEL, un órgano de desconcentración máxima creado con la apertura a la competencia del sector telecomunicaciones (Ley 8680, 2008), al que le corresponde la regulación del sector telecomunicaciones y fungir como autoridad de competencia en ese sector. La SUTEL cuenta con su propio consejo directivo integrado por tres miembros de nombramiento de la junta directiva de la ARESEP y cuyos nombramientos están también sujetos a ratificación legislativa (Ley 7593, artículos 61 y ss.).

c. Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Destacamos al MEIC pues dentro del Poder Ejecutivo es el órgano responsable de la función de regulación de precios, en línea con el artículo 5 de la Ley 7472 antes mencionado. Su Ley Orgánica (Ley 6054, 1977) le otorga funciones amplias de fomento y regulación:

- Fomentar el comercio interno.
- Formular, dirigir y coordinar la política de precios, pesas y medidas, y de abastecimiento de mercado en el comercio interno.
- Promover en el país el uso de la normalización y participar activamente en su desarrollo.
- Administrar la legislación mercantil.
- Promover la integración económica con los países latinoamericanos y de otras regiones del mundo.

Esas funciones se complementan con las que le asigna la Ley 7472: verificar el cumplimiento de las regulaciones de precios (artículo 5), autorizar sistemas de comprobantes en ventas masivas (artículo 34 inciso ñ), coordinar con el BCCR el desarrollo de un índice de comparabilidad de

los productos de crédito y medios electrónicos de pago que se ofrecen en el país (artículo 36 ter), requerir información a los comerciantes para verificar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor (artículo 67).

Las funciones del MEIC sobre defensa del consumidor y competencia han sido objeto de desconcentración administrativa y le corresponden a la Comisión Nacional del Consumidor y a la COPROCOM, respectivamente, que son órganos de desconcentración máxima, lo que implica que tienen independencia técnica del MEIC y están sustraídos a la jerarquía del ministro. Esa independencia se ha visto muy fortalecida en el caso de la COPROCOM con la Ley 9736, como se explicó anteriormente.

d. Banco Central y Consejo Nacional de Supervisión

El BCCR es una institución autónoma que goza de considerable independencia. Su junta directiva, integrada por siete miembros, es de nombramiento del Consejo de Gobierno. Es dirigida por un presidente cuyo período de nombramiento se modificó recientemente para desligarlo del período de Gobierno (Ley 9670, 2019). El nombramiento de los demás seis miembros está sujeto a ratificación legislativa.

Como se indicó anteriormente, las funciones de regulación y supervisión prudencial corresponden al CONASSIF, que es un órgano colegiado desconcentrado adscrito al BCCR, integrado por el presidente del BCCR, el ministro de Hacienda y cinco miembros designados por la junta directiva del BCCR. El CONASSIF es el superior jerárquico de las cuatro superintendencias del sector financiero.

4. Señalamientos recientes de la OCDE

Uno de los grandes retos que tiene Costa Rica para promover mayor competencia en los mercados se origina en las propias regulaciones que establece el Estado, que muchas veces interfieren con la dinámica de competencia en los mercados y con su desarrollo.

La OCDE ha desarrollado un índice denominado “Regulación del Mercado de Producto” (PMR), que es una herramienta para medir el grado en que el entorno regulatorio de un país es favorable a la competencia en ciertos sectores económicos y ámbitos de la política pública (OCDE, 2020d).

Este índice se construye con base en dos grandes pilares, que se dividen a su vez en tres grupos. El primer pilar se refiere a las distorsiones inducidas por la participación del Estado. Este grupo está compuesto por tres parámetros: a) el alcance de la presencia de empresas estatales en la economía y su gobernanza; b) los controles y obligaciones impuestos a las empresas privadas (como las regulaciones de precios), incluidas las normas que regulan la contratación pública (participación en operaciones comerciales), y c) las reglas establecidas para evaluar y simplificar las regulaciones.

El segundo pilar se refiere a los obstáculos a la entrada nacional y extranjera. Este grupo está compuesto por tres parámetros: a) la carga administrativa que deben afrontar las nuevas empresas para iniciar su actividad (carga administrativa sobre las nuevas empresas); b) las barreras cualitativas y cuantitativas que enfrentan las empresas al ingresar y operar en sectores económicos claves (barreras en los sectores de servicios y redes), y c) las barreras que podrían limitar el acceso a los mercados internos de empresas e inversionistas extranjeros (barreras al comercio y la inversión).

Adicionalmente se evalúan ciertos indicadores sectoriales que miden las barreras regulatorias a la competencia en sectores específicos, con énfasis en sectores de redes, servicios profesionales y comercio al detalle.

Si se observa la siguiente tabla, en casi todos los indicadores generales antes mencionados Costa Rica está por encima del promedio de los países OCDE (el único que tiene un puntaje menor es en el parámetro sobre las barreras al comercio y la inversión):

Cuadro 4
Indicador PMR: un desglose por componentes

Mide las regulaciones en una escala de 0 a 6. Entre más bajo sea el valor, el esquema regulatorio es más amigable con la competencia.

País	PMR de toda la economía	Distorsiones inducidas por la participación estatal			Barreras a la entrada doméstica y extranjera		
		Propiedad Pública	Participación en operaciones comerciales	Simplificación y evaluación de normativas	Carga administrativa sobre la puesta en marcha	Barreras en sectores de redes de servicios	Barreras al comercio y la inversión
Costa Rica	2.32	3.10	1.81	2.70	2.56	2.84	0.89
Promedio de los países OCDE	1.40	2.14	1.16	1.55	1.12	1.74	0.67
Promedio de los cinco países OCDE con mejor desempeño	1.00	1.33	0.57	0.85	0.14	0.94	0.32

Fuente: OCDE (2019)

Estos resultados muestran claramente dónde están los obstáculos que desde hace varios años tiene el país, que afectan su productividad y competitividad. Los consumidores son los más afectados por las regulaciones que limitan la competencia en los mercados, ya que estas ineficiencias se traducen en costos más altos que son trasladados a éstos vía precios.

Es necesario construir políticas públicas que incluyan los principios de competencia de manera transversal. Es decir, la mejora en la regu-

lación debe entenderse desde una perspectiva más amplia que la simplificación de trámites y debe buscar la eliminación de distorsiones al funcionamiento del mercado y de las barreras a la competencia.

La legislación de la competencia y su efectiva implementación por parte de la autoridad es clave para promover este cambio hacia un marco regulatorio más amigable con la competencia, siendo la abogacía de la competencia un elemento central para lograr este objetivo.

En su Estudio Económico sobre Costa Rica (2020a), la OCDE señala importantes debilidades y oportunidades de mejora en temas regulatorios, que podemos resumir así:

- El desempeño económico de Costa Rica se ve dificultado por la participación intensa del Estado y las altas barreras de entrada, en comparación con los países de la OCDE y sus pares regionales. Según la última actualización del índice PMR antes mencionado, los mercados costarricenses están sujetos a regulaciones más estrictas que en cualquier país de la OCDE incluyendo los pares latinoamericanos Chile, Colombia y México. Otros rankings como *Doing Business* del Banco Mundial confirman que las regulaciones en Costa Rica se encuentran entre las más onerosas en las economías avanzadas y emergentes.
- El análisis de los resultados del índice PMR a nivel de subindicadores muestra que solo dos países de la OCDE tienen mayores barreras administrativas que Costa Rica. Las grandes barreras de entrada se deben a una combinación de sistemas de licencias y permisos largos y costosos y cargas administrativas que afectan particularmente a las pequeñas empresas.
- El alcance del sector de las empresas estatales es muy amplio y hay margen considerable para mejorar la gobernanza. En sectores clave continúan existiendo monopolios estatales, o empresas estatales

desempeñan un papel dominante, como en electricidad, transporte, banca, seguros y productos derivados del petróleo.

- Costa Rica muestra un mejor desempeño en términos de barreras al comercio y la inversión, lo que refleja la transparencia y la rendición de cuentas en ese sector. En promedio, los aranceles de Costa Rica son 4% más altos que en los países de OCDE. Los 20 aranceles más altos se aplican a algunos productos agrícolas, como carne, productos lácteos, azúcar y arroz.
- La forma en que la ARESEP establece las tarifas de los servicios regulados (electricidad, transporte y agua) limita las presiones competitivas y genera costos que aumentan rápidamente para los usuarios. La fijación de tarifas para el servicio público de manera que se promuevan mejoras en la productividad y la adopción de tecnologías de ahorro de costos conduciría a precios más bajos, con beneficios para toda la economía. Se recomienda la regulación de precios máximos, que es el tipo de regulación más común en los países de la OCDE.
- Es posible mejorar las regulaciones en los sectores de redes en Costa Rica. El sector de telecomunicaciones muestra mejores regulaciones, gracias al proceso de apertura del mercado móvil desde 2011, pero en transporte ferroviario y marítimo el marco institucional y regulatorio es deficiente.

IV. RETOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Reconociendo los avances logrados, de los temas analizados se desprende una serie de retos y oportunidades de mejora relacionados con la legislación y política de competencia en Costa Rica, que exponemos a continuación.

1. Autoridades de competencia: algunos retos inmediatos

a. Plan estratégico y prioridades

La definición de prioridades y adopción de planes estratégicos es una de las principales herramientas que tienen las autoridades de competencia para buscar la efectividad en sus acciones y el uso más eficiente de sus recursos (Inotai y Ryan, 2009). Para las agencias de competencia de menor tamaño es una tarea especialmente importante.

Con la entrada de la nueva legislación es deseable que COPROCOM establezca planes estratégicos de acción que le permitan asignar sus recursos eficientemente en la búsqueda de sus objetivos, estableciendo prioridades generales para sus actividades y específicas para las tareas de abogacía.

La ley no establece cuáles son los criterios que debe seguir la autoridad para la definición de sus prioridades y su plan de acción. Sin embargo, internacionalmente se han identificado varios factores, todos ellos buscando la mayor efectividad e impacto de las acciones a realizar. Entre estos criterios se encuentran los siguientes (Jennings, 2015):

- **Impacto en la economía y bienestar del consumidor:** Con base en este criterio, se priorizan aquellos sectores en los que

la intervención de la autoridad pueda generar un impacto a la mayor cantidad de consumidores, especialmente de las poblaciones más vulnerables y en bienes o servicios esenciales.

- **Probabilidades de éxito e impacto del caso:** Algunas autoridades priorizan aquellos casos en donde es más probable demostrar una infracción u obtener un resultado positivo en las tareas de abogacía.
- **Recursos requeridos y resultados esperables:** Se realiza un análisis costo-beneficio del esfuerzo y recursos que demanda una acción comparado con el impacto esperable.

Este proceso busca facilitar que la autoridad concentre sus recursos en casos (de investigación o abogacía) que generen el mayor impacto posible en la mayor cantidad posible de consumidores. Esto normalmente implica concentrarse en las conductas potencialmente más dañinas, casos que sienten precedentes importantes o aclaren los alcances de la Ley, estudios de mercado significativos, y abogacía en proyectos críticos (Jennings, 2015).

La planificación estratégica, para ser más efectiva, debería estar acompañada de procesos de evaluación y mejora permanentes, que permitan a la COPROCOM evaluar la efectividad de sus acciones, ajustar sus políticas y redefinir estrategias según los resultados obtenidos.

b. Consolidar presupuesto e independencia

Uno de los mayores retos que ha tenido el país desde que se creó la COPROCOM es su diseño institucional. Tanto la UNCTAD como la OCDE han resaltado en sus evaluaciones la

necesidad de que la autoridad tenga suficiente independencia técnica, administrativa, política y financiera.

Ahora bien, no es suficiente la independencia legal que establece la Ley 9736. Debe existir una independencia real en la implementación de la legislación y, como lo ha indicado la OCDE, un tema clave es que la autoridad tenga independencia presupuestaria y suficientes recursos para ejercer sus funciones. Si bien la Ley 9736 establece un monto mínimo de presupuesto para la COPROCOM, en el presupuesto ordinario del Gobierno para el 2021 dicha norma no fue cumplida. Aun comprendiendo las limitaciones fiscales relacionadas con la pandemia del Covid-19, la realidad es que sin suficientes recursos no será posible que el órgano cuente con verdadera independencia. Así que un gran reto será asegurar los recursos necesarios en el curso del 2021, mediante presupuestos extraordinarios si es del caso, para cumplir con el presupuesto mínimo necesario garantizado en la Ley 9736.

c. Hoja de ruta de implementación

Como se indicó anteriormente, Costa Rica planteó ante la OCDE una ruta estratégica en materia de legislación y política de competencia basada en tres pilares: a) fortalecimiento regulatorio, que incluye la elaboración y emisión de diversos reglamentos técnicos, guías y manuales necesarios para la debida implementación de la ley; b) fortalecimiento institucional, que se refiere al nombramiento del órgano superior de la COPROCOM, la contratación y capacitación de personal, el equipamiento y el desarrollo de alianzas y protocolos con autoridades reguladoras y otras autoridades de competencia, nacionales e internacionales; c) aplicación eficaz de las reglas de competencia, que incluye estudios de mercado sobre sectores exentos y actividades de promoción de la competencia entre el público y la comunidad empresarial (OCDE, 2020b).

Muchas de las fechas previstas en los cronogramas de esa hoja de ruta, que constan en la evaluación del 2020 de la OCDE, están siendo sobrepasadas, lo cual requerirá la atención de las autoridades y la resolución del asunto del presupuesto.

2. Oportunidades de mejora en la legislación

Aun con la aprobación de la Ley 9736, subsisten algunas oportunidades de mejora en la legislación de competencia, que podrían ser objeto de valoración más adelante:

a. Actos exentos

Una de las recomendaciones que tanto la UNCTAD como la OCDE han formulado recurrentemente al país es la eliminación de la gran cantidad de excepciones que existían a la legislación de competencia. Si bien en la reforma del 2012 y la del 2019 esa lista se redujo significativamente, al punto que actualmente solo están exceptuados ciertos actos en cinco sectores específicos (arroz, azúcar, café, transporte marítimo, colegios profesionales), de conformidad con las mejores prácticas internacionales esas excepciones deberían eliminarse completamente.

Las mejores prácticas internacionales son claras al indicar que para lograr una efectiva implementación de la legislación de competencia, esta debe aplicarse de manera transversal a todos los sectores de la economía. Por tal motivo, una tarea pendiente a futuro es avanzar en la eliminación de dichas excepciones.

b. Modelo institucional

En el examen entre homólogos del año 2014, la OCDE recomendó al país que existiera una única autoridad de competencia que abarcara todos los sectores. Sin embargo, como es sabido existen otros modelos que funcionan efectiva-

mente. Por ejemplo, hay países que tienen dos autoridades de competencia (Estados Unidos), o bien bifurcadas (Chile), o autoridades sectoriales con funciones de competencia (México).

El reto de estos otros modelos es garantizar una aplicación coherente de las normas de competencia. Para ello existen distintos mecanismos formales e informales que ayudan a buscar una implementación e interpretación uniforme de la legislación. En este sentido, la reforma del 2019 establece varios mecanismos de coordinación entre las autoridades del país (COPROCOM y SUTEL) para la investigación de conductas y concentraciones anticompetitivas, así como un único marco regulatorio. Adicionalmente, ambas autoridades aplican el mismo cuerpo normativo, lo que en teoría debería tender a una aplicación uniforme de los principios.

Es importante monitorear y analizar la aplicación de estos mecanismos de coordinación entre ambas autoridades para valorar si el modelo propuesto en la reforma del 2019 cumple con el objetivo indicado.

c. Tribunales especializados

Para garantizar la efectividad de la legislación de competencia es indispensable que el Poder Judicial esté debidamente capacitado en materia de competencia. Esta justamente ha sido una de las recomendaciones de la OCDE en los distintos estudios que se han referido a este tema (OCDE/BID, 2014; OCDE, 2020b).

Una de las soluciones que se ha encontrado a este problema en distintos países es la creación de tribunales especializados en materia de competencia. Este es el caso de México y Chile que cuentan con tribunales para analizar esta materia.

Estos tribunales no necesariamente se dedicarían a conocer solo temas de competencia (de los cuales podría no haber un volumen suficiente para justificar su existencia), pero sí se podría considerar que a tribunales que conozcan otras materias se les asignen de forma especializada estos temas, para generar una mayor experiencia, conocimiento y profundidad en el análisis de futuros casos.

Sería recomendable formular un planteamiento en esta línea y discutirlo con las autoridades del Poder Judicial.

3. Política de competencia en sentido amplio

La aplicación efectiva de la legislación de competencia por parte de las respectivas autoridades, COPROCOM y SUTEL, es un elemento muy importante, pero no el único necesario para implementar una política de competencia a nivel nacional. Es importante considerar otros elementos, incluyendo los siguientes:

a. Mejora regulatoria

Como se indicó anteriormente, Costa Rica no muestra un buen desempeño en el índice PMR de la OCDE, que mide el grado en que el entorno regulatorio de un país es favorable a la competencia. Es urgente revisar regulaciones que constituyen barreras injustificadas a la competencia en los mercados y simplificar las cargas para el establecimiento de nuevas empresas. La legislación emitida al respecto sobre este tema (Ley 8220, 2002) ha sido notoriamente insuficiente. Se requieren reformas que impidan a las instituciones públicas imponer requisitos y trámites no esenciales y obliguen a la digitalización de los trámites.

En cuanto a regulaciones de precios, debería respetarse el carácter excepcional y temporal que les asigna la Ley 7472. No deberían regularse

precios en mercados que no lo ameritan, en que la competencia podría ser más beneficiosa para el consumidor. Esto implica revisar las fijaciones actuales de precios (incluyendo precios mínimos en algunos casos) autorizadas por leyes especiales en los mercados del arroz, azúcar, café, servicios profesionales y transporte marítimo, en línea con lo recomendado por la OCDE.

b. Regulaciones tarifarias

En cuanto a regulaciones tarifarias de monopolios naturales y servicios públicos por parte de la ARESEP, la metodología de regulación por tasa de retorno que se utiliza no estimula la eficiencia, traslada fácilmente los costos a los consumidores e incrementa los costos para el regulador por las dificultades de acceder a información completa y fidedigna de las empresas reguladas (asimetrías de información). Por ello internacionalmente se ha optado por pasar a una “regulación por incentivos” y existen varias modalidades: regulación por precio tope, regulación por comparación, regulación por empresa modelo o empresa eficiente (Weinstok, 2020).

Debería revisarse el modelo actual y pasar a una regulación por incentivos, específicamente la de precios tope o precios máximos, de manera que se promuevan mejoras en la productividad y la adopción de tecnologías de ahorro de costos que conduzcan a precios más bajos, con beneficios para toda la economía, como lo demuestra la experiencia de los países más avanzados (OCDE, 2020a). Esto requeriría impulsar una reforma a la Ley 7593, para flexibilizar las metodologías que la ARESEP puede utilizar en la fijación de tarifas de los servicios públicos. Adicionalmente, la reforma podría contemplar la posibilidad de que en mercados de prestadores de servicios públicos competitivos la ARESEP declare la existencia de condiciones de competencia efectiva y se abstenga de fijar precios, de manera similar a lo previsto para el sector telecomunicaciones (Ley 8642, artículo 50).

c. Regulaciones del sector financiero

En cuanto a regulaciones del sector financiero, un sector altamente regulado y de gran impacto en la economía, no se observan políticas específicas del BCCR relacionadas con la competencia (OCDE, 2020c). Se aprobaron reformas legales recientes favorables a una mayor competencia, en materia de sucursales de bancos extranjeros (Ley 9724, 2019) y seguro de depósitos (Ley 9816, 2020), pero subsisten asimetrías tributarias y regulatorias importantes entre entidades financieras. La alta participación de mercado de la banca pública ha sido señalada como un factor que afecta la competencia y lo mismo aplica a otros segmentos del sector financiero como seguros, fondos de pensiones, fondos de inversión y mercado de valores (OCDE, 2020c).

Las autoridades del sector financiero deberían poner mayor énfasis en el análisis de competencia en la preparación y emisión de regulaciones, para lo cual podrían apoyarse en la COPROCOM en ejercicio de sus funciones de abogacía de la competencia. Además, debería utilizarse con prudencia la potestad del CONASSIF de avocarse el conocimiento de concentraciones del sector financiero con base en criterios prudenciales y de protección al consumidor según el reglamento recientemente aprobado (Acuerdo SUGEF 41-21), a fin de no desplazar innecesariamente el análisis de competencia y el control de concentraciones propio de la COPROCOM.

Cabe indicar que en su plan estratégico 2020-2023 el BCCR incluye como uno de los objetivos promover la competencia y eficiencia del sistema financiero nacional e incluye varias líneas de acción al respecto (BCCR, 2020a).

d. Apertura comercial

Los hallazgos de múltiples investigaciones empíricas desarrolladas a lo largo de los últimos 40 años dan cuenta de una importante vinculación entre la productividad y el grado de

apertura comercial y la naturaleza e intensidad de las corrientes de inversión extranjera directa. La apertura externa tiene un efecto positivo a través de dos canales: el uso más eficiente de los recursos productivos y la transferencia de conocimiento y tecnología (Ivankovich y Martínez, 2020).

La apertura comercial es un elemento fundamental para promover mayor competencia en el mercado interno. La competencia del mercado externo puede servir como un sustituto efectivo de la rivalidad entre productores domésticos para disciplinar el ejercicio del poder de mercado. Ahora bien, la liberalización comercial no garantiza en todos los casos una mayor competencia en el mercado interno, por lo que debe ser complementada con una política de competencia que prevenga y sancione prácticas monopolísticas que podrían limitar los beneficios de la apertura (WTO, 1998).

En línea con lo indicado, el país debería retomar el ritmo de las negociaciones de tratados comerciales, que ha decaído en los últimos años, incluyendo un pronto ingreso a la Alianza del Pacífico, procurando que estos tratados incluyan normas o principios sobre competencia, que contribuyan a facilitar la investigación de prácticas monopolísticas y concentraciones con efectos transfronterizos.

e. Empresas públicas y monopolios estatales

La cobertura de las empresas estatales en Costa Rica es relativamente amplia comparada con los países de la OCDE. Las empresas estatales desempeñan un papel dominante en muchos sectores clave de la economía, como la banca, las industrias de redes (excluidas las aerolíneas) y los productos derivados del petróleo. Costa Rica cuenta con 28 empresas estatales a nivel del gobierno central (OCDE, 2020a). Por otra

parte, el desempeño de las empresas estatales en general es pobre y presentan debilidades importantes en temas de gobernanza, excesos en salarios y falta de transparencia en su información financiera. Como parte del proceso de adhesión a la OCDE el país ha adoptado algunas medidas en materia de gobernanza, nombramientos e información financiera, pero si se quiere implementar una verdadera política de competencia a nivel nacional, que contribuya al crecimiento económico y beneficie al consumidor, debería revisarse si se justifica la existencia de varias de esas empresas y la condición monopolística en que algunas de ellas operan.

En el caso particular del mercado eléctrico, los costos de la electricidad en el país son altos. Los países de la OCDE han introducido cada vez más cierto grado de separación entre la generación, transmisión y suministro minorista de electricidad. La separación efectiva de las actividades monopolísticas (como la operación de la red de transmisión) de las actividades que pueden estar sujetas a la competencia (como la generación y el suministro minorista) ha operado en países de la OCDE y puede traer grandes beneficios en forma de innovación, capacidad de respuesta al cliente y precios más bajos. Además, permitir que los generadores privados compitan abiertamente en el mercado sería un avance para promover la competencia, como lo demuestra la propia experiencia costarricense en la apertura del sector de telefonía móvil (OCDE, 2020a).

f. Compras públicas

En Costa Rica los procedimientos abiertos y competitivos han dejado de ser la norma y la contratación directa es el procedimiento más utilizado. Esto se debe a las disposiciones del marco regulatorio sobre exenciones (entidades que están fuera del ámbito del marco regulatorio de contratación pública), excepciones a las

licitaciones competitivas y el sistema vigente de umbrales. Todo esto impide que el sector privado compita en condiciones de igualdad para las contrataciones públicas, lo que también implica costos excesivos para el Estado y una prestación de servicios deficiente (OCDE, 2020a).

Se estima que el Estado podría ahorrar montos significativos promoviendo más transparencia y más competencia en las compras públicas. En tal sentido, la integración de todas las instituciones y empresas públicas al sistema centralizado de compras (SICOP) y la reforma a la legislación de contratación administrativa que modernice los procedimientos y reduzca el alcance de las excepciones a los procedimientos competitivos, serían un elemento clave de una política de competencia de alcance amplio a nivel nacional.¹⁹

4. Posibles ámbitos de acción del sector privado

El análisis realizado permite identificar varios posibles ámbitos de acción, tanto en temas propios del sector privado como en temas del sector público que el sector privado podría impulsar, incluyendo los siguientes:

a. En relación con el sector privado

- **Información y programas de cumplimiento.** En cuanto a la aplicación de la legislación de competencia (Ley 7472, Ley 8642 y Ley 9736), el nuevo marco sancionatorio es muy fuerte por lo que sería muy recomendable que las empresas se informen y se asesoren adecuadamente sobre la materia. Una alternativa importante de considerar es la adopción de programas voluntarios de cumplimiento, que ayudarían a fomentar en las empresas una cultura de cumplimiento en materia

de competencia. Además, según la ley esos programas podrían tomarse en cuenta como un atenuante en caso de eventuales investigaciones.

- **Normas de conducta en organizaciones gremiales.** En el caso de cámaras y organizaciones gremiales que agrupan a agentes económicos competidores entre sí, sería recomendable considerar códigos de conducta u otras formas de autorregulación para evitar que en su seno puedan llegar a darse intercambios de información u otras prácticas colusorias prohibidas por la legislación. Esas organizaciones juegan un rol determinante en la defensa y representación de los intereses del sector productivo, pero como lo demuestra un estudio reciente de la ley y jurisprudencia sobre el tema (Thompson, 2020), algunas se han visto involucradas en el pasado en casos sancionados por la COPROCOM.
- **Reglas sobre actividades de cabildeo.** La independencia de las autoridades de competencia (COPROCOM y SUTEL) es un principio muy importante de preservar para que el sistema funcione con base en criterios técnicos y de forma transparente. En organizaciones del sector privado podría valorarse la posibilidad de desarrollar reglas, a nivel de autorregulación, sobre actividades de cabildeo que realicen personas contratadas por las empresas para promover sus intereses y puntos de vista ante esas y otras autoridades públicas, lo que contribuiría a fortalecer los principios de imparcialidad y transparencia indicados.

19 Recientemente se promulgó la nueva Ley General de Contratación Pública (Ley 9986, 2021), que entrará en vigor en diciembre de 2022.

- **Monitoreo y seguimiento.** El sector privado podría establecer mecanismos de monitoreo y seguimiento a la aplicación de la legislación de competencia y la labor de las autoridades, con el fin de recopilar sistemáticamente las lagunas y deficiencias de la legislación y gestionar las reformas necesarias cuando se considere oportuno.

b. En relación con el sector público

- **Reglamentación e implementación de la ley.** Si bien la falta de competencia puede favorecer a una empresa o grupo económico en circunstancias particulares, está demostrado que para la sociedad en su conjunto genera una pérdida irrecuperable de eficiencia, afecta la productividad e innovación e impacta negativamente a otras empresas y a consumidores. Por ello al sector privado le debería interesar promover una correcta implementación de la Ley 9736; que las autoridades encargadas del tema cuenten con los recursos humanos y financieros y personal calificado y la independencia técnica y política necesarias; que el proceso de elaboración de los reglamentos técnicos y guías que prevé la ley sea transparente y técnicamente sustentado, y que las versiones finales de esas normas den claridad y certeza a los agentes económicos sobre los criterios que utilizarán las autoridades en sus actuaciones.
- **Regulaciones pro competitivas.** El índice “Regulación del Mercado de Productos” (PMR, por sus siglas en inglés) de la OCDE es una herramienta muy útil para medir el impacto de la intervención estatal y las regulaciones en la competencia en los mercados. Sería recomendable promover que en el sector público se establezcan mecanismos formales de seguimiento de

dicho índice, para concretar avances hacia regulaciones más pro competitivas. El Ministerio de Comercio Exterior podría ser el órgano responsable de dicho monitoreo y seguimiento, con el apoyo de otros órganos competentes.

- **Especialización judicial.** Para lograr un correcto control judicial de las acciones y resoluciones de las autoridades administrativas de competencia, sería recomendable promover que funcionen tribunales especializados en esta materia en el Poder Judicial, de manera que se garantice solidez en el análisis y en las decisiones.
- **Garantías de independencia.** Para preservar la independencia de las autoridades de competencia, sería recomendable promover que desde el MEIC y otras instancias gubernamentales se respete la independencia que la legislación le garantiza a las autoridades de competencia y se tomen medidas para evitar que sean permeadas por influencias políticas u otros intereses particulares provenientes de los sectores público o privado.

c. En relación con la promoción de la competencia en general

Para el sector privado sería importante promover, además de la implementación adecuada de la legislación de competencia, que se implemente una política a favor de la competencia en sentido más amplio y a nivel nacional, que incluya temas clave como los siguientes:

- Reducción del exceso de regulaciones y cargas administrativas sobre las empresas y digitalización de trámites.
- Nuevo impulso a la agenda de negociaciones comerciales internacionales.
- Eliminación de medidas comerciales y

otras barreras injustificadas al comercio y la competencia.

- Mayor transparencia y competencia en las licitaciones y otros procedimientos de contratación pública.
- Revisión del rol de las empresas públicas y monopolios estatales que aún subsisten, que distorsionan de forma significativa los mercados en Costa Rica, como lo ha señalado la OCDE en sus informes.

La promoción de competencia, tanto desde el punto de vista de la correcta aplicación de la legislación antimonopolio como desde una perspectiva más amplia, que permee las políticas públicas en temas como los indicados, generará más innovación, más variedad y calidad y mejores precios para los consumidores, en línea con el objetivo principal de la legislación y política de competencia que es el bienestar del consumidor.

V. REFERENCIAS

- Agarwal, S., Chomsisengphet, S., Mahoney, N., y Stroebel, J. (2015). Regulating consumer financial products: Evidence from credit cards. *The Quarterly Journal of Economics*, 130(1), 111-164.
- Aghion, P., Bloom, M., Blundell, R., Griffith, R. y Howitt, P. (2005). Competition and innovation: An inverted-U relationship. *The Quarterly Journal of Economics* 120, 2, 701-728. <https://academic.oup.com/qje/article-abstract/120/2/701/1933966?redirectedFrom=fulltext>
- ARESEP. (2020). *Tarifas Taxi Base de Operación Regular (Flota Roja) (II Semestre 2020)*. Recuperado de https://aresep.go.cr/taxi/index.php?option=com_content&view=article&id=3070&catid=58
- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Expediente N° 21.587. Ley reguladora de los servicios de transporte de personas por medio de plataformas tecnológicas. http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx
- Arroyo, N., Lucke, R. y Rivera, L. (2013). *Análisis sobre el mecanismo actual para la estimación y determinación de los precios del arroz bajo el contexto de la cadena de comercialización*. IICE. http://www.iice.ucr.ac.cr/informes/p_721_b2_810.pdf
- Ausubel, L. M. (1991). The failure of competition in the credit card market. *The American Economic Review*, 81(1), 50-81. <https://www.ausubel.com/creditcard-papers/aerhigh.pdf>
- BAC Credomatic despide 373 colaboradores, cierra once puntos de servicio y le quitará tarjetas de crédito a miles de clientes (2020, 2 de julio). *El Financiero*. <https://www.elfinancierocr.com/finanzas/bac-credomatic-despide-373-colaboradores-cierra/4O6SENMOW-VF5TNL5GQUC4UZEHU/story/>
- Banco Central de Costa Rica. (2020a). Plan estratégico 2020-2023. https://www.bccr.fi.cr/transparencia-institucional/Planeamiento/Plan_Estrategico_2020_2023.pdf
- Banco Central de Costa Rica. (2020b). Numeral 4, artículo 6, sesión 5949-2020 de la junta directiva de 31 de julio de 2020. *Estudio técnico de la primera fijación ordinaria comisiones del sistema de tarjetas de pago*. https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5949-2020_Art6Num4.pdf
- Banco Central de Costa Rica. (2020c). Artículo 5, sesión 5959-2020 de la junta directiva de 21 de setiembre de 2020. *Primera fijación ordinaria de comisiones del sistema de tarjetas de pago*. <https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5959-2020-Art5.pdf>
- Banco Central de Costa Rica (2021, 8 de enero). *Comunicado de prensa: Nuevas tasas anuales máximas de interés para créditos y microcréditos*. https://www.bccr.fi.cr/comunicacion-y-prensa/Docs_Comunicados_Prensa/CP-BCCR-002-2021-Nuevas_tasas_anuales_maximas_interes.pdf

- Bain, J. (1956). *Barriers to New Competition*. Harvard University Press.
- Brito, D. L., y Hartley, P. R. (1995). *Consumer rationality and credit cards*. *Journal of Political Economy*, 103(2), 400-433.
- Card, D., y Krueger, A. B. (2015). *Myth and measurement: The new economics of the minimum wage*. Princeton University Press.
- Collier, R., Dubal, V. y Carter, C. (2018). Disrupting regulation, regulating disruption: The politics of Uber in the United States. *Perspectives on Politics*, 16(4), 919-937. doi:10.1017/S1537592718001093
- CONARROZ. (2020). *Informe Anual*. https://www.conarroz.com/userfile/file/INFORME_ANUAL_ESTADISTICO_PERIODO_2019_2020.pdf
- CONASSIF. (19, marzo 2001). Reglamento sobre la Apertura y Funcionamiento de las Entidades Autorizadas y el Funcionamiento de los Fondos de Pensiones, Capitalización Laboral y Ahorro Voluntario Previstos en la Ley de Protección al Trabajador. <https://www.supen.fi.cr/documents/10179/18112/Reglamento+-de+apertura+y+funcionamiento>
- CONASSIF. (3, diciembre 2020). Acuerdo SUGEF 41-21: Reglamento del régimen de concentraciones del sistema financiero nacional. [https://www.sugef.fi.cr/ver/normativa/normativa_vigente/Sugef%2041-21%20%20\(v01%203%20diciembre%202020\).pdf](https://www.sugef.fi.cr/ver/normativa/normativa_vigente/Sugef%2041-21%20%20(v01%203%20diciembre%202020).pdf)
- COPROCOM. (29, mayo 2001). Artículo séptimo, sesión 18-2001. *Opinión: Proyecto de Ley N° 13.782 sobre el “Rompimiento del Monopolio de Recope”*.
- COPROCOM. (2018). Regulación y competencia en el transporte remunerado de pasajeros modalidad taxi y similares. https://www.coprocom.go.cr/publicaciones/estudios_mercado/ESTUDIO%20DE%20MERCADO%20DE%20TAXIS%20Y%20SIMILARES.pdf
- Cruz, R. (2018). Regulación de las telecomunicaciones: 10 años de la apertura del sector. En *Informe hacia la sociedad de la información y el conocimiento 2018*. PROSIC. http://www.prosic.ucr.ac.cr/sites/default/files/recursos/capitulo_2.pdf
- Damodaran, A. (2021, January). Margins by sector (US). http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/margin.html
- Echandi, M. L. (2019). *Reforma legal es insuficiente en materia de libre competencia*. <https://marialourdesechandi.com/reforma-legal-es-insuficiente-en-materia-de-libre-competencia/>
- Galenianos, M., y Gavazza, A. (2020). Regulatory interventions in consumer financial markets: The case of credit cards. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3405897
- Gordon, P. (2017). *The case for maintaining a single competition agency for investigation and adjudication of anti-trust cases*. Fair Trading Commission (Jamaica). <https://jftc.gov.jm/wp-content/uploads/2017/10/The-Case-for-Maintaining-a-Single-Competition-Agency-for-Investigation-and-Adjudication-of-Antitrust-Cases-Dr.-Peter-John-Gordon.pdf>

- IEA. (2001). *Competition in electricity markets*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264192768-en>
- Inotai, A. y Ryan. S. (2009). Improving the effectiveness of competition agencies around the world – a summary of recent developments in the context of the International Competition Network. *Competition Policy Newsletter*, 2, 27-31. https://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2009_2_6.pdf
- Ivankovich, G. y Martínez, J. (2020). *La productividad en Costa Rica*. Academia de Centroamérica. <https://www.academia-ca.or.cr/wp-content/uploads/2020/07/La-productividad-en-Costa-Rica.pdf>
- Izkovitz, F., & Dierx, A. (2015). *Ex-post economic evaluation of competition policy enforcement: A review of the literature*. Comisión Europea. http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/ex-post_evaluation_co
- Jennings, H. (2015). Prioritisation in Antitrust Enforcement – a Finger in Many Pies. *Competition Law International*. International Bar Association. <https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=0746950a-b4a9-4ea0-8347-49ea8c-3d0eba>
- Krugman, P. (1979). Increasing returns, monopolistic competition, and international trade. *Journal of International Economics*, 9(4), 469-479.
- Laffont, J., y Tirole, J. (1993). *A theory of incentives in procurement and regulation*. MIT Press.
- Ley N° 2762 de 21 de junio de 1961. Régimen Relaciones de Productores, Beneficiarios y Exportadores Café.
- Ley N° 6054 de 14 de junio de 1977. Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
- Ley N° 6074 de 22 de julio de 1977. Convención Código Conducta de Conferencias Marítimas.
- Ley N° 7472 de 20 de diciembre de 1994. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
- Ley N° 7593 de 9 de agosto de 1996. Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
- Ley N° 7629 de 26 de setiembre de 1996. Aprobación del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala).
- Ley N° 7818 de 2 de setiembre de 1998. Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar.
- Ley N° 8220 de 4 de marzo de 2002. Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos.
- Ley N° 8285 de 30 de mayo de 2002. Creación de la Corporación Arrocería.
- Ley N° 8622 de 21 de noviembre de 2007. Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC). Costa Rica.
- Ley N° 8642 de 4 de junio de 2008. Ley General de Telecomunicaciones.

- Ley N° 8660 de 8 de agosto de 2008. Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones.
- Ley N° 9072 de 20 de setiembre de 2012. Reforma Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
- Ley N° 9154 de 3 de julio de 2013. Aprueba Acuerdo que establece asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros, aprueba Enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre.
- Ley N° 9724 de 14 de agosto de 2019. Reforma Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y Creación de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación CONAPE.
- Ley N° 9736 de 5 de setiembre de 2019. Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica.
- Ley N° 9816 de 11 de febrero de 2020. Creación del fondo de garantía de depósito y de mecanismos de resolución de los intermediarios financieros.
- Ley N° 9831 de 21 de marzo de 2020. Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas.
- Ley N° 9859 de 16 de junio de 2020. Reforma Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
- Ley N° 9986 de 27 de mayo de 2021. Ley General de Contratación Pública.
- Loría, M. y Martínez, J. (2017). *El sector eléctrico en Costa Rica*. Academia de Centroamérica.
- MacAvoy, P. (1965). *The economic effects of regulation: The trunk-line railroad cartels and the Interstate Commerce Commission before 1900*. MIT Press.
- Mata, A. y Santamaría, V. (2017). *Impacto para el consumidor de la regulación de precios del arroz en Costa Rica*. CCCR.
- McConnaughey, J., y Goldberg, R. (2016). Telecommunications. En Brock, J. (Ed.), *The Structure of American Industry* (pp. 189-213). Waveland Press.
- Meneses, A. y Estuardo, W. (2014). *Comparación de productividad de las agroindustrias azucareras de Centro América*. LAICA.
- MIDEPLAN. (2019, 25 de abril). Organización del sector público costarricense. <https://www.mideplan.go.cr/organizacion-del-sector-publico-costarricense>
- Modigliani, F. (1958). New developments on the oligopoly front. *Journal of Political Economy*, 66(3), 215-232.
- OCDE. (2014). *Ficha informativa sobre los efectos macroeconómicos de la política de competencia*. <https://www.oecd.org/daf/competition/2014-competition-factsheet-iv-es.pdf>
- OCDE (2015). *Innovation, agricultural productivity and sustainability in Brazil*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264237056-en>.

- OCDE. (2016). *La resolución de asuntos de competencia por órganos de jurisdicción especializada y general: Balance de experiencias internacionales*. <https://www.oecd.org/daf/competition/Resolucion-competencia-organos-de-jurisdiccion-especializada-y-general-2016.pdf>
- OCDE (2017). *Agricultural Policies in Costa Rica*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264269125-en>.
- OCDE. (2018). *Taxi, ride-sourcing and ride-sharing services*. <https://www.oecd.org/daf/competition/taxis-and-ride-sharing-services.htm>
- OCDE. (2019, 1 de enero). *Indicators of Product Market Regulation*. <https://www.oecd.org/economy/reform/OECD-PMR-Economy%20Wide%20Indicator%20values-2018.xlsx>
- OCDE. (2020a). *Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020*. <http://www.oecd.org/economy/estudios-economicos-de-la-ocde-costa-rica-2020-84cbb575-es.htm>
- OCDE. (2020b). *Costa Rica: Evaluación del Derecho y Política de la Competencia*. <http://www.oecd.org/daf/competition/costa-rica-evaluacion-del-derecho-y-politica-de-la-competencia2020.pdf>
- OCDE. (2020c). *Costa Rica: Review of the Financial System*. <http://www.oecd.org/countries/costarica/Costa-Rica-Review-of-Financial-System-2020.pdf>
- OCDE. (2020d). *Product Market Regulation. A detailed explanation of the Methodology used to build the OECD PMR Indicators*. https://www.oecd.org/economy/reform/A%20detailed%20explanation%20of%20the%20methodology%20used%20to%20build%20the%20OECD%20PMR%20indicators_FINAL.pdf
- OCDE/BID. (2014). *Derecho y Política de Competencia en Costa Rica: Examen Inter-Pares*. <https://www.oecd.org/daf/competition/CostaRica-PeerReview2014esp.pdf>
- Petrecolla, D. (2006). *Costa Rica: Agrocadena del Arroz*. COPROCOM.
- Preciosmundi (2020a). Precios de transportes y servicios en Chile. <https://preciosmundi.com/chile/precio-transporte-servicios>
- Preciosmundi (2020b). Precios de transportes y servicios en Panamá. <https://preciosmundi.com/panama/precio-transporte-servicios>
- Preciosmundi (2020c). Precios de transportes y servicios en Uruguay. <https://preciosmundi.com/uruguay/precio-transporte-servicios>
- Procuraduría General de la República (2013). Dictamen C-192-2013. 20 de setiembre de 2013.
- Procuraduría General de la República (2016). Dictamen C-15-2016, 21 de enero de 2016.
- Reglamento centroamericano sobre competencia. Resolución N° 441-2020 (COMIECO-XCIII) de 10 de diciembre de 2020. Decreto Ejecutivo N° 42888-COMEX MEIC de 8 de marzo de 2021.

- Rojas, M. E. (2017). *Estadísticas del subsector eléctrico de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)*, 2016. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/42720-estadisticas-subsector-electrico-paises-sistema-la-integracion-centroamericana>
- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
- Voto N°3933-1998, 12 de junio de 1998.
- Voto N°4637-1999, 16 de junio de 1999.
- Voto N°1773-1999, 9 de marzo de 1999.
- Voto N°7657-1999, 6 de octubre de 1999.
- Voto N°4448-2002, 15 de mayo de 2002.
- Voto N°1922-2004, 25 de febrero de 2004.
- Voto N°4190-2005, 20 de abril de 2005.
- Voto N°18484-2007, 19 de diciembre de 2007.
- Voto N°16567-2008, 5 de noviembre de 2008.
- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
Voto N°01307-2014, 9 de octubre de 2014.
- Sánchez, L., González, G., Rojas, F., Agüero, J., Chevez, R. (2017). Estudio de mercado, actualización y determinación de los valores de los parámetros operativos e indicadores de rendimiento del servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxi. IICE. <https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/projects/B5809>
- Schatan, C. y Ávalos, M. (2006). *Condiciones y políticas de competencia: Economías pequeñas de Centroamérica y el Caribe*. FCE-CEPAL.
- Sittenfeld, P. (2017). *Efectividad e Impacto de la Política de Competencia en Costa Rica. Análisis ex post*. Academia de Centroamérica.
- Statista (2020a). Electricity prices for households in Finland from 2010 to 2020, semi-annually. Recuperado de <https://www.statista.com/statistics/418122/electricity-prices-for-households-in-finland/>
- Statista (2020b). Electricity prices for households in Sweden from 2010 to 2020, semi-annually. Recuperado de <https://www.statista.com/statistics/418124/electricity-prices-for-households-in-sweden/>
- Statista (2020c). Electricity prices for households in the United Kingdom (UK) from 2010 to 2020, semi-annually. Recuperado de <https://www.statista.com/statistics/418126/electricity-prices-for-households-in-the-uk/>
- Stigler, G. (1971). The theory of economic regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3-21.
- SUBTEL (2020). Estadísticas. Subsecretaría de Telecomunicaciones (Chile). <https://www.subtel.gob.cl/estudios-y-estadisticas/telefonía/>
- SUTEL (2018). Estadísticas del sector telecomunicaciones. <https://sutel.go.cr/informes-indicadores>
- SUTEL. (2019). Estadísticas del sector telecomunicaciones. <https://sutel.go.cr/informes-indicadores>

Sylos, P. (1969). *Oligopoly and technical progress*. Harvard University Press.

Thompson, A. (2020). Prácticas monopolísticas absolutas en la ley y jurisprudencia de Costa Rica. *LOGOS Revista Académica*, 1(2), 52-65. https://biblioteca.ulead.ac.cr/sites/default/files/logos_vol1no2.pdf

UNCTAD. (2004). *Manual para la Formulación y Aplicación de las Leyes de Competencia*. UNCTAD/DIT/CLP/2003/7. <https://digitallibrary.un.org/record/529359?ln=en>

UNCTAD. (2008). *Voluntary peer review on competition policy: Costa Rica*. https://digitallibrary.un.org/record/634282/files/ditcclp20081_en.pdf

UNCTAD. (2010). *Ley tipo de defensa de la competencia (2010)–Capítulo IX*. https://unctad.org/system/files/official-document/tdrbpconf7L9_sp.pdf

Weinstok, U. (2020). *Propuesta para una mejor regulación del sector eléctrico en Costa Rica*. Editorial ULEAD. <https://dspace.ulead.ac.cr/repositorio/handle/123456789/103>

WTO. (1998). *Synthesis paper on the relationship of trade and competition policy to development and economic growth*. WT/WGTCP/W/80. <http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/WGTCP/W80.DOC>

DOCUMENTOS DE LA SERIE PROGRAMA VISIÓN PARA EL DESARROLLO, ACADEMIA DE CENTROAMÉRICA

1. “La propuesta de consolidación fiscal: algunas reflexiones para su discusión”. Serie Programa Visión, PV-01-14, febrero 2014.
2. “Costa Rica: empleo y política salarial del sector público”. Serie Programa Visión, PV-02-14, abril 2014.
3. “¿Cómo gestionar los recursos públicos para la obtención de resultados? El caso del Programa Avancemos en Costa Rica”. Serie Programa Visión, PV-03-14, julio 2014.
4. “La gestión de la infraestructura pública en Costa Rica: el caso de la red vial nacional”. Serie Programa Visión, PV-04-14, octubre 2014.
5. “Distribución del ingreso en Costa Rica”. Serie Programa Visión, PV-01-15, febrero 2015.
6. “La formación dual como una opción al desempleo”. Serie Programa Visión, PV-02-15, mayo 2015.
7. “Costa Rica: la sostenibilidad fiscal de una economía endeudada”. Serie Programa Visión, PV-03-15, julio 2015.
8. “Políticas para el desarrollo productivo. Experiencias en el caso de banano y ganado bovino”. Serie Programa Visión, PV-04-15, noviembre 2015.
9. “El proyecto de reforma del impuesto sobre la renta de la Administración Solís Rivera”. Serie Programa Visión, PV-01-16, febrero 2016.
10. “El sector público en Costa Rica: desafíos institucionales y oportunidades de mejoras”. Serie Programa Visión, PV-02-16, junio 2016.
11. “El desempleo en Costa Rica: evolución reciente y principales características”. Serie Programa Visión, PV-03-16, agosto 2016.
12. “Reglas fiscales: análisis de una propuesta para Costa Rica”. Serie Programa Visión, PV-04-16, noviembre 2016.
13. “El sector eléctrico en Costa Rica”. Serie Programa Visión, PV-01-17, febrero 2017.
14. “¿Qué produce y cuánto cuesta la educación universitaria estatal en Costa Rica?”. Serie Programa Visión, PV-02-17, Mayo 2017.
15. “Gestión y riesgos de la deuda pública de Costa Rica”. Serie Programa Visión, PV-03-17, Agosto 2017.
16. “La infraestructura vial en Costa Rica: desafíos y oportunidades para las asociaciones público-privadas”. Serie Programa Visión, PV-04-17, Diciembre 2017.
17. “Dolarización Financiera en Costa Rica”. Serie Programa Visión, PV-01-18, Febrero 2018.
18. “La educación pública costarricense: principales tendencias y desafíos”. Serie Programa Visión, PV-02-18, mayo 2018.
19. “Asimetrías regulatorias en el sistema financiero costarricense”. Serie Programa Visión, PV-03-18, agosto 2018.
20. “El proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE”. Serie Programa Visión, PV-04-18, diciembre 2018.
21. “La economía costarricense en el quinquenio 2014-2018: Una perspectiva desde el Programa Visión”. Serie Programa Visión, PV-01-19, enero 2019.
22. “El sistema de pensiones en Costa Rica y sus desafíos”. Serie Programa Visión, PV-02-19, setiembre 2019.
23. “Productividad y crecimiento económico: Experiencias de algunos países de reciente desarrollo”. Serie Programa Visión, PV-03-19, octubre 2019.
24. “La productividad en Costa Rica”. Serie Programa Visión, PV-01-20, enero 2020.
25. “Organización institucional para apoyar la participación efectiva de Costa Rica en la OCDE”. Serie Programa Visión, PV-02-20, julio 2020.
26. “La dependencia de la economía costarricense al ahorro externo”. Serie Programa Visión, PV-03-20, octubre 2020.
27. “La reforma del sistema bancario en Costa Rica”. Serie Programa Visión, PV-01-2021, febrero 2021.
28. “Promoción de la competencia en beneficio del consumidor: avances y retos en Costa Rica” Serie Programa Visión, PV-02-2021, junio 2021.